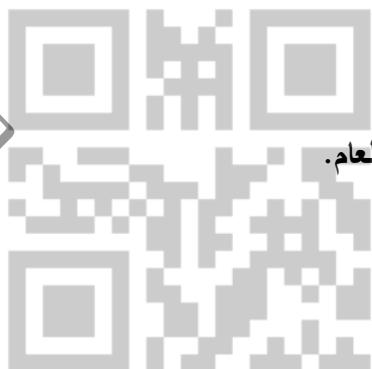




الجزء الثالث

إجراءات الضبط الإداري في حماية البيئة^(١)

2024/2025



(¹) هذا الجزء من إعداد أ.د./ أيمن محمد أبو حمزة رئيس قسم القانون العام.



٢١٨

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



تمهيد وتقسيم:

تطور مفهوم الحقوق البيئية في الدستور المصري منذ ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٤. فالنص الأصلي للدستور المصري لسنة ١٩٧١ لم يتضمن أي مادة تنص على الحق في بيئة صحية سليمة أو عن حماية البيئة. وفي ٢٠٠٧، تم تعديل الدستور ليتضمن مادة خاصة بالبيئة وهي المادة ٥٩ جاء فيها أن: «حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة». ونلاحظ أن هذه المادة جاءت "بدائية" تؤكد على ضرورة حماية البيئة، من دون أي تفريق ما بين واجب الدولة وواجب الأفراد في هذا المجال.

وقد أكد الدستور المصري الحالي الصادر سنة ٢٠١٤ هذا المفهوم فنص على في المادة ٤٦ علي أن: « لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها». وهنا نلاحظ تطور المفهوم من مجرد إعلان هدف أو قيمة معينة الى منظور حقوقي ينص على حق كل إنسان في بيئة صحية سليمة. بالإضافة الى ذلك، رتب دستور ٢٠١٤ التزاما على الدولة بالحفاظ على البيئة وبتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية. وقد عكس هذا النص تطورا في دور الدولة في حماية البيئة حيث تم التأكيد على التزامها وواجبها ومسؤوليتها في القيام بذلك.

كما ذهب هذا الدستور إلى حد تعداد الحقوق البيئية: فنص على ان: «الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، تعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير

مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون»^(١). كما نص علي أن: «تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاوله أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون»^(٢). مما يعكس فهما عميقا للعلاقة بين حماية البيئة ومقومات الحياة الأساسية للإنسان. ونص علي أن: «تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمة أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون»^(٣). وكذلك نص علي أن: «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون»^(٤).

(١) المادة ٢٩ من الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤.
(٢) المادة ٣٠ من الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤.
(٣) المادة ٤٤ من الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤.
(٤) المادة ٤٥ من الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤.

ويعكس هذا التفصيل في الدستور المصري الحالي، التعمق في مفهوم حماية البيئة والحقوق البيئية وأهميتها بما استدعى إعطاءها قيمة دستورية.

ولقد سبق أن اصدر المشرع قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، أي هذا القانون قبل دسترة الحق في البيئة، ثم تم تعديله عام ٢٠٠٩ أي بعد تكريس مبدأ حماية البيئة في ٢٠٠٧، ولم يتم تعديله حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر انه منذ عام ١٩٩٧ يوجد في تشكيلة الحكومة المصرية وزير متفرغ لشؤون البيئة، الأمر الذي عكس آنذاك اهتماما متزايدا في إظهار تمسك الدولة بالاعتبارات البيئية.

وكان قانون ١٩٩٤ قد أنشأ قبل ذلك جهاز شؤون البيئة التابع لمجلس الوزراء، والذي يعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون البيئة . ويعد هذا الجهاز مشاريع القوانين الخاصة بتحقيق أهدافه، كما له الحق في إبداء رأيه في مشاريع القوانين الخاصة بحماية البيئة^(١)، كما يقوم الجهاز بإصدار الدراسات والتقارير الخاصة بالوضع البيئي في مصر. كما أن الجهاز هو المعني بوضع الاشتراطات التي يجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل إنشائها وأثناء التشغيل لضمان عدم تلوث البيئة، كما على الجهاز أن يقوم بمتابعة تطبيق هذه الاشتراطات ميدانيا لضمان التزام أصحاب المشاريع والمنشآت بها، واتخاذ التدابير القانونية عند وجود أي مخالفات.

ويلعب الضبط الإداري دوراً هاماً في الحفاظ علي البيئة وحماية المجتمع من التلوث، وذلك في سبيل المحافظة علي صحة المواطنين. ولذلك تعد وظيفة الضبط الإداري من أولى واجبات الدولة وأهمها فهي ضرورة لازمة لاستقرار النظام العام وصيانة الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها، وبدونها تعم الفوضى

(١) المادة ٥ من قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤..

وينهار النظام الاجتماعي، لذلك تعد هذه الوظيفة عصب السلطة العامة وجوهرها.

وبالنظر إلى ما لهذه الوظيفة من ضرورة وحيوية بالنظر إلى قيامها على أكثر الأمور أهمية في المجتمع، فهي تهدف إلى حماية نظام الدولة وكيانها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فتتولى حماية المجتمع ووقايته من مختلف الأخطار التي تهدده في أمنه وصحته وسكينته بما تفرضه من قرارات وأوامر تنفذ جبراً على ذوي الشأن.

وتخضع إجراءات الضبط شأن سائر الأعمال الإدارية لقواعد المشروعية، فيلزم في تدابير الضبط أن تصدر من مختص، وفقاً للإجراءات والأشكال المقررة، وأن ترد على محل جائز قانوناً، ولسبب يبررها، وأن تهدف الإدارة تحقيق الهدف الذي من أجله منحت الاختصاص. ولمنع من تعسف جهة الإدارة في استعمال سلطاتها كان لابد من خضوعها للرقابة القضائية على أعمالها،^{2024/2025} ويختلف مدى هذه الرقابة في الظروف العادية عنها في الظروف^{2024/2025} الاستثنائية.

وانطلاقاً من هذه المقدمة سنبين الضبط الإداري من خلال ثلاثة فصول متتالية على النحو الآتي:

الفصل الأول: مفهوم الضبط الإداري وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له..

الفصل الثاني: أهداف الضبط الإداري ووسائله.

الفصل الثالث: الهيئات المختصة بالضبط الإداري وحدوده.

٢٢٣

الفصل الأول

مفهوم الضبط الإداري وتميزه عن الأنظمة المشابهة له

مما لا شك فيه أن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل إفراط بعض المواطنين في استغلال حرياتهم بصفة مطلقة، ودون ضوابط حتى انقلب الأمر إلى ضده، فأدى ذلك الحال إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري تهدف إلى ضبط الحريات الفردية حتى لا يساء استعمالها من أجل المحافظة على النظام العام.

وفيما يلي نبين مفهوم الضبط الإداري وأنواعه، وتميزه عن النظم المشابهة له في بحثين متتاليين علي النحو التالي:

2024/2025

المبحث الأول: مفهوم الضبط الإداري. 2024/2025

المبحث الثاني: أنواع الضبط الإداري وتميزه عن النظم المشابهة له.

المبحث الأول

مفهوم الضبط الإداري

لبيان مفهوم الضبط الإداري، ينبغي التعرض لتعريفه، وأهميته، وخصائصه، وطبيعته، وذلك علي النحو التالي:

أولاً: تعريف الضبط الإداري:

من الملاحظ أن المشرع الفرنسي وكذلك نظيره المصري لم يتعرض لتعريف الضبط الإداري بصورة محددة وقاطعة وإنما حدد أغراضه، وحتى بالنسبة لهذا الأمر، فانه لم يتناول كل أغراض الضبط الإداري.

فعلى سبيل المثال تنص المادة ٩٧ من القانون الصادر في فرنسا ٥ ابريل ١٨٨٤ على ان: "يختص البوليس المحلي بالمحافظة على حسن النظام والأمن العام والصحة العامة". ويلاحظ أن المادة ٩٧ تقابل الفقرة الثانية من المادة ١٣١ من قانون البلديات «**Code Des communes**» الصادر في ٢٧ يناير ١٩٧٧ والتي أصبحت حالياً الفقرة الثانية من المادة ٢٢١٢ من القانون الجديد رقم ١٤٢ الصادر في ٢١ فبراير ١٩٩٦ والذي يتعلق بالجماعات الإقليمية أو المحلية «**Code général des collectivités territoriales**»^١.

وكذلك سار المشرع المصري في القانون المصري رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ والخاص بهيئة الشرطة، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن: "تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمن والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص من الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في المجالات كافة، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات".

وإزاء عدم تحديد المشرع لماهية الضبط الإداري كان لازماً على الفقه أن يتدخل لوضع تعريف للضبط الإداري. وفي هذا الصدد لم يتفق الفقه على تعريف محدد للضبط الإداري، بل اختلف في هذا الصدد اختلافاً كبيراً ويرجع ذلك إلى تباين النظرة إلى وظيفة الضبط الإداري. فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الضبط الإداري غاية في ذاته تسعى إليها سلطات الدولة، بينما اتجه جانب آخر إلى القول بأن الضبط الإداري قيد على الحريات العامة، وذهب فريق ثالث

^١ انظر:

• J.O., 24 Février 1996, P.36028-36029.

إلى الاهتمام بأساليب الضبط الإداري وصور نشاطه وأغراضه، وأخيراً اتجه فريق رابع إلى أن الضبط الإداري قيد على نشاط الأفراد. ونعرض لهذه الاتجاهات السابقة فيما يلي:

الاتجاه الأول: تعريف الضبط الإداري انطلاقاً من غايته:

ذهب جانب من الفقه الفرنسي يتزعمه الفقيه **Hauriou** إلى أن الضبط الإداري: «هو سيادة النظام والسلام عن طريق التطبيق الوقائي للقانون»^١. فالضبط الإداري طبقاً لهذا الرأي يعد غاية تسعى إليها سلطات الدولة لإقرار النظام العام والأمن، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة وجود جهة أو هيئة معينة تعمل على إقرار الأمن والطمأنينة والسلام بين الأفراد، حتى ولو تطلب الأمر اللجوء إلى استخدام القوة المادية لتحقيق ذلك.

وبناء على ذلك فالضبط الإداري وفقاً لهذا الرأي يتضمن كافة أوجه النشاط الإداري^{2024/2025} لأنه الغاية النهائية من نظام الدولة^{2024/2025}. ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ **Hauriou** عدل عن هذا الرأي فيما بعد واعتبر الضبط الإداري هو: «كل ما يستهدف به المحافظة على النظام للدولة»^٢. وفي نفس الإطار ذهب الأستاذ **Papanicolaidis** إلى تعريف الضبط الإداري تعريفاً يشمل معظم أنواع الأنشطة الإدارية للدولة، فالضبط الإداري وفقاً له عبارة عن: «نشاط

^١ انظر:

- Hauriou (M) : précis élémentaire de droit administratif , Sirey, 1914 ,P.448.

^٢ انظر:

- Hauriou (M) : Précis De droit administratif et de droit public, Sirey , 12^e-éd , 1933 ,P.549.

تمارسه السلطات الإدارية بغرض كفالة حسن النظام ، سواء في الجماعة أو المرافق العامة، أو المحافظة على أموال الدومين العام»^١.

الاتجاه الثاني : تعريف الضبط الإداري انطلاقاً من أساليبه:

ذهب جانب من الفقه الفرنسي يتزعمه العميد « **Vedel** » إلى أن الضبط الإداري هو: « مجموع الأنشطة الفردية التي يكون موضوعها إصدار القواعد العامة أو التدابير الفردية والإجراءات الضرورية للمحافظة على النظام العام»^٢.

وفي الفقه المصري ذهب رأي إلى أن الضبط الإداري: «نوع من الولاية الضابطة اختصت بها السلطة التنفيذية أو الإدارة إما على وجه الأصالة أو بطريق الإنابة التشريعية بغية إقرار النظام، أو استتباب الأمن، أو المحافظة على السكينة العامة أو الصحة العامة»^(٣). وذهب رأي آخر إلى أن الضبط الإداري: «تعبير اصطلاح على إطلاقه على معنيين متباينين: أحدهما وظيفي أو موضوعي، وثانيهما عضوي. أما الاصطلاح الوظيفي فيقصد به النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية مستهدفة في ذلك المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، وهي تقرير الأمن العام، وتوفير السكينة العامة، وصيانة الصحة العامة»^(٤).

^١ انظر:

- Papanicolaidis (D) : Introduction générale a la théorie de la police Administrative ،these ،Paris 1958 ،L. D.J ،ed 1960 ،P.15-16.

^٢ انظر:

- Vedel (G) et Delvolve (P), Droit administratif, T.2, P.U.F,12^e ed, 1992, P.684.

^(٣) انظر: د.محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للبوليس الإداري في مصر، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانية، يناير ١٩٥١، ص ٢٩٣.

العامّة. وأما الاصطلاح العضوي فيقصد به السلطة التنفيذية ممثلة في هيئاتها الإدارية وموظفيها الذين يضطلعون بمزاولة هذا النشاط»^(١). وأخيراً وذهب رأي إلى أن الضبط الإداري: «وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلاً في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، عن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية»^(٢).

الاتجاه الثالث : تعريف الضبط الإداري انطلاقاً من انه قيد على الحريات العامة.

يتزعم هذا الرأي في الفقه الفرنسي الأستاذ «De Laubadere» حيث يقرر أن الضبط الإداري يعد: «نوع من التدخل من جانب السلطات الإدارية يسفر أو يشتمل على فرض قيود على حريات الأفراد يهدف إلى المحافظة على النظام العام»^(٣). ويرى صاحب هذا الرأي أن تقييد الحريات الفردية لا ينشأ فقط عن ممارسة الضبط الإداري لسلطته، بل قد ينشأ عن طريق الضبط التشريعي حيث يقوم المشرع بفرض بعض القيود على الحريات، وفي إطار هذا الضبط التشريعي، تملك سلطات الضبط الإداري أن تضيف قيوداً أخرى غير تلك التي تنص عليها القوانين، وذلك في حدود اختصاصها المكاني.

(١) انظر: د. فؤاد العطار، القانون الإداري، ج ١ أصول النظام الإداري وتنظيم الإدارة العامة، بدون دار نشر، ١٩٧٦، ص ٣٢٩.

(٢) انظر: د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات والمعرفة الجامعية، بدون سنة نشر، ص ٤٣٦.

(٣) انظر :

• De Laubadere (A), Traite de droit administratif, L.G.D.J., 7^e-ed, 1976, P.589.

الاتجاه الرابع: تعريف الضبط الإداري انطلاقا من انه قيد على نشاط الأفراد.

الضبط الإداري: «هو قيد تفرضه السلطة العامة على نشاط الأفراد لتحقيق الصالح العام»، فالضبط الإداري وفقاً لهذا الرأي لا يقيد الحريات العامة التي يكفلها القانون، وإنما هو قيد على نشاط الأفراد فقط فالحرية هي الأساس أما القيود المفروضة بواسطة الضبط فهي الاستثناء^(٣). وفي نفس الاتجاه وذهب الأستاذ **Rivero** الى ان الضبط الإداري هو: «مجموعة التدخلات الإدارية

(^١) انظر: د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، ١٩٨٥، ص ٥٦٩.

(٢) انظر: د. احمد حافظ نجم ، القانون الإداري، دار الفكر العربي، ط ١، ١٩٨١، ص ٢٤٦.

(۳) انظر :

- Waline (M) : Traité de droit administratif, Sirey, 9^e éd., 1963, P.637.

التي توجب على النشاط الفردي الحر، الانضباط الذي تقتضيه الحياة في المجتمع ، وذلك في إطار النظام المرسوم لها بواسطة المشرع»^(١).

ويلاحظ أن هذا الاتجاه وجد صدق لدى بعض الفقهاء المصريين، حيث ذهب رأي فقهي إلى أن الضبط الإداري: «هو مجموعة من القواعد تفرضها سلطة عامة على الأفراد في عموم حياتهم العادية او لممارسة نشاط معين ، بقصد صيانة النظام العام ، أي لتنظيم المجتمع تنظيمًا وقائيًا»^(٢).

وبعد أن انتهينا من عرض مختلف الآراء الفقهية في تعريف الضبط الإداري يمكننا القول بأن: «الضبط الإداري هو نظام وقائي تتولى السلطات الإدارية المختصة عن طريقه حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفرادهم وسكيتهم. ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ثانياً: خصائص الضبط الإداري:

يتمتع الضبط الإداري بجملة من الخصائص، يمكن حصر أهمها في ما يلي:

أ- الصفة الوقائية للضبط الإداري:

يتميز الضبط الإداري بطابعه الوقائي فالقرارات المتخذة في الضبط الإداري لها الصفة الوقائية، أي أنها تهدف إلى منع وقوع الاضطرابات باتخاذ

^(١) انظر:

- Rivero (j) : Précis, droit administratif, Dalloz, 13e , éd , 1994, P.538.

^(٢) انظر : د.توفيق شحاته ، مبادئ القانون الإداري، دار النشر للجامعات المصرية،

١٩٥٤-١٩٥٥ ، ص ٣٢٨.

٢٣٠

الإجراءات الضرورية مسبقاً أي قبل الإخلال بالنظام العام. فهي إذن تهدف إلى تجنب وقوع الفوضى وتفاقمها واستمرارها، بحيث أن تأمين النظام يعني تجنب الفوضى بين المواطنين وتبين لهم أيضاً الأعمال والتصرفات التي يمنع عليهم القيام بها، فالضبط الإداري أسلوب وقائي للحفاظ على النظام العام.

فعندما تسحب الإدارة رخصة الصيد أو القيادة من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرارية احتفاظه بهذه الرخصة، أو عندما تعلق الإدارة محلاً أو تصدر بضاعة أو عندما تفرض السلطة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط معين، فكل ذلك بغرض حماية الأفراد ووقايتهم من كل خطر.

ب- الصفة التقديرية:

ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة إجراءات الضبط الإداري، فعندما تقدر أن عملاً ما سينتج عنه خطراً عليها التدخل قبل وقوعه ^{2024/2025} بغرض المحافظة على النظام العام، فعلي سبي المثال: إن قدرت عدم منح رخصة لحزب سياسي معين بغرض إقامة تظاهرة عامة أو اجتماع، فلا شك لأنها رأت أن هناك مخاطر قد تنتج عن ذلك.

ج- صفة التعبير عن السيادة:

إن فكرة الضبط الإداري تعتبر من أقوى وأوضح مظاهر فكرة السيادة والسلطة العامة، والسيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة، حيث تجسد فكرة السيادة والسلطة العامة في مجموع الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العام في الدولة، وتحديد وتقيد الحريات والحقوق الفردية.

د- الصفة الانفرادية:

إن الضبط الإداري في جميع الحالات يأخذ شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دوراً حتى تنتج أعمال، الضبط الإداري أثارها القانوني فموقف المواطن إذن الاتجاه أعمال الضبط هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار وهذا وفقاً لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية.

ثالثاً: طبيعة الضبط الإداري:

انقسم الرأي حول الطبيعة القانونية للضبط الإداري إلى اتجاهين:

الأول : ويرى أن الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة هدفها وقاية النظام العام في المجتمع ، ومن ثم فلا تمارسه السلطة الإدارية إلا في إطار القانون، ودون محاباة لاتجاهات السلطة الحاكمة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الثاني: ويذهب إلى أن الضبط الإداري وظيفة سياسية لا شبهه فيها، لأنها تعبر عن مصالح الطبقة الحاكمة وتستخدم لخدمة أغراضهم ومبادئهم ، فهي لا تستهدف في الحقيقة سوى الأمن الشخصي للحاكم ووقاية النظامين الاجتماعي والسياسي وتسخيرها خدمة للحكام.

الاتجاه الأول: الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة:

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الضبط الإداري وظيفة ضرورية محايدة من وظائف السلطة العامة تهدف إلى وقاية النظام العام في المجتمع بوسائل القهر في ظل القانون. ولا يجوز لسلطة الضبط الخروج عن الإطار الذي حدده

٢٣٢

القانون، وإلا تحولت لسلطة سياسية وارتبطت بنظام الحكم دون مراعاة للنظام العام المتمثل في حماية مصالح المجتمع^(١).

وفي هذا الإطار يذهب الأستاذ **Bernard** إلى أن الضبط الإداري وظيفة محايدة هدفها حفظ النظام العام في المجتمع ، ويتساءل عما إذا كان هناك نظام عام سياسي يبرر قيام أو وجود سلطة ضبط سياسية ؟ ويجب عن هذا التساؤل بالنفي ، ويرى أن التمييز بين السلطة الإدارية والسلطة السياسية لا يزال تمييزاً أساسياً، وأن السلطة الإدارية مازالت بعيدة عن المؤثرات السياسية كمبدأ عام ، ويترتب على ذلك من وجهة نظره النتائج الآتية^(٢):

١. أن النظام العام بالمعنى التقليدي لا يمتد إلى النظام السياسي، لأنه إذا حدث ذلك فسوف تزول فكرة النظام العام باعتبارها فكرة قانونية في المقام الأول.

٢. أن القاضي لا يجوز له أن يكون في خدمة النظام السياسي، وإنما يتعين عليه أن يكون في خدمة القانون.

وفي الفقه المصري يوجد مؤيدين كثيرين لهذا الاتجاه، حيث يري أحدهما أن الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة من وظائف السلطة العامة غايتها وقاية النظام العام في المجتمع، وهذه الوظيفة تشمل العناصر الآتية^(٣):

(١) انظر :

- Guiraud (C): La police et l'ordre public , thèse, Bordeaux 1938, pp 159- 160.

(٢) انظر :

- Bernard (P): La nation d'ordre public en droit Administratif, thèse, Montpellier 1959, p 40.

(٣) انظر: د. محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، ص ١١٢-١١٥.

٢٣٣

١. الضبط الإداري ضرورة اجتماعية لأنها تتجه إلى حفظ النظام العام في المجتمع ، وترمي إلى ضبط حدود ممارسة الحقوق والحريات العامة التي ينجم عن إطلاقها قيام الفوضى المؤدية إلى انتكاسها.

٢. الضبط الإداري وظيفة إدارية محايدة لا تصطبغ بالصبغة السياسية إلا في الأحوال التي يرتبط فيها النظام العام في المجتمع بنظام الحكم.

٣. ضرورة خضوع سلطة الضبط الإداري لسيادة القانون، فالضبط يستمد مشروعيته من نصوص الدستور والقانون.

٤. أن الضبط الإداري يعتمد بصفة أصلية على وسيلة السلطة العامة، فسلطة الضبط الإداري لها الحق في استخدام القوة المادية لتنفيذ قراراتها طوعاً أو كرهاً على المحكومين، لان التردد في إطاعتها قد يخل بالنظام العام، وينتهي هذا الرأي إلى أنه لا يصح في الأذهان^{2024/2025} تفسير السكينة العامة للمواطنين بأنها حماية لسكينة الحاكمين، وكذلك لا ينبغي أن تفهم وقاية النظام العام على أنها حماية لنظام سياسي معين، أو مصالح طائفية أو حزبية متميزة عن مصلحة الجماعة، بل ولا يصح أن تهدف وظيفة الضبط إلى حماية السلطة في المجتمع باعتبارها أمراً مستقلاً عن أمن الجماعة ونظامها، بيد أن الضبط الإداري قد يسخر قصداً لغايات سياسية وهنا يقع الانحراف بسلطة الضبط الإداري عن غاياتها وأهدافها^(١).

(١) انظر د. إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ١٩٨٧،

الاتجاه الثاني: الضبط الإداري وظيفته سياسية:

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الضبط الإداري وظيفته سياسية لا شبهه فيها، وليست وظيفته إدارية محايدة ، فالضبط الإداري مهمته حفظ النظام العام في المجتمع، والنظام العام في حقيقته وجوهره فكرة سياسية واجتماعية حيث يزداد تركيزه في الحماية على كل ما يتصل بالسلطة السياسية وأهدافها فإذا كان النظام العام يبدو في ظاهره تحقيق الأمن في الشوارع فإنه في حقيقته الأمن الذي تشعر به سلطة الحكم، وحتى الأمن في الشوارع نفسه ليس سوى وجه من وجوه الأمن السياسي الذي ينشده الحكام^(١).

ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن الضبط الإداري بطبيعته سياسي فهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فإذا كان للإدارة حق التوجيه والتنظيم فإن للضبط حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة، ولذلك فله الحق في إكراه الأفراد على احترام نظم الدولة ولو بالقوة. ولا يخفى صاحب هذا الرأي عند هذا الحد^{2024/2025} فقط، بل انه كاد يتصور أن الضبط سلطة رابعة من سلطات الدولة بجانب السلطات الثلاث الأخرى التقليدية علي قدم المساواة^(٢).

(١) انظر : د.محمد عصفور، البوليس والدولة، البوليس والدولة، بدون دار نشر، ١٩٧١ ص ٢٥٠. وما بعدها. وكذلك كتابه، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي ، بدون دار نشر، الطبعة الأولى ١٩٦١ ، ص ١٣٧-١٣٨ . د.محمود عاطف البناء، حدود سلطات الضبط الإداري، بدون دار النشر ، القاهرة ، ١٩٨٠ - ص ٨ وما بعدها. وأيضا د.محمد محمد بدران، الطبيعة الخاصة للضبط الإداري، دار النهضة العربية - ١٩٨٥ ، ص ٤٥.

(٢) انظر :

• Guiraud (C) :op. cit., P.136-137.

بيد أن هذا الرأي تعرض للعديد من الانتقادات من جانب الفقه. ونؤيد الاتجاه الفقهي الأول، والذي يصور وظيفة الضبط الإداري على إنها وظيفة إدارية محايدة غايتها حفظ النظام العام في المجتمع، وسنده في ذلك هو أن وظيفة الضبط الإداري يتعين أن تمارس في إطار الحدود الدستورية والقانونية المرسومة لها. أما إذا تحولت وظيفة الضبط الإداري الى وظيفة سياسية تهدف الى حماية السلطة وأشخاص الحكام أو مصالحهم الشخصية، فان هذا التحول ما هو إلا نتيجة للانحراف في استعمالها، وإساءة للسلطة وابتعادها عن الغايات التي قصدها المشرع. وبالإضافة إلى ما تقدم فان النظر الى وظيفة الضبط الإداري باعتبارها وظيفة إدارية محايدة يعد ضماناً هامة للحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري، لان السلطة الإدارية وهي تمارس هذه سلطة الضبط تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاءاً وتعويضاً، وذلك في حالة ما اذا تجاوزت الحدود التي رسمها الدستور والقانون لهذه الوظيفة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الثاني

تميز الضبط الإداري عن الأنظمة المتشابهة له

يتميز الضبط الإداري بشخصيته الفريدة الخاصة الكفيلة بتمييزه عن غيره من النظم الاخرى، غير انه ثمة تشابه أو تقارب بينه وبين كل من الضبط التشريعي، والضبط القضائي، والضبط الخاص، مما يلزم معه التتويه والوقوف على حقيقة هذا التشابه أو التقارب ووضع الحدود الفاصلة بينهم:

أولاً: الضبط الإداري والضبط التشريعي:

إذا كان الضبط الإداري يعني حق الهيئات الإدارية في فرض القيود والضوابط علي ممارسة الأفراد لحرياتهم في سبيل حماية النظام العام ، فان

الضبط التشريعي ينصرف إلى القيود التي يضعها المشرع. حيث أن الضبط التشريعي يشمل القوانين والتشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية ، والتي تحدد نطاق مباشرة الحريات الفردية التي نص عليها الدستور، كما تتولي هذه القوانين تنظيم مباشرة الحريات العامة والقيود التي ترد عليها^(١).

والقاعدة الأصلية توجب أن تعمل هيئات الضبط الإداري في إطار القوانين والتشريعات الخاصة بالضبط وتنفيذا لها. غير أن ذلك لا يحرّمها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً جديدة على الحريات الفردية من خلال ما تصدره من لوائح الضبط.

وبناء على ذلك يختلف الضبط الإداري اختلافاً جوهرياً عن الضبط التشريعي ، فالأول تمارسه السلطة التنفيذية أو الإدارية، بينما الثاني تمارسه السلطة التشريعية الأمر الذي يجعلهما يختلفان من حيث الغرض من استعمال

2024/2025

الضبط وذلك الوسيلة المستخدمة. 2024/2025

١. من حيث الغرض من استعمال الضبط:

بصفة عامة يهدف الضبط التشريعي إلى حماية المجتمع ككل، وإلى جانب هذا الهدف العام له أن يستهدف أغراضاً محددة كحماية الأمن العام، أو الآثار أو تنظيم الصحافة، وذلك بتنظيم المجتمع تنظيمياً يكفل توفير أمن الوطن والمواطنين. أما الضبط الإداري يهدف إلى حماية النظام العام داخل المجتمع. ولذلك يعتبر الضبط التشريعي أشمل وأعم من الضبط الإداري.

(١) انظر : د. عمرو احمد حسبو، القانون الإداري، دار النهضة العربية، ٢٠٠٥، ص ١٢٥ وما بعدها.

٢. من حيث الوسيلة المستخدمة:

يستخدم الضبط التشريعي أسلوب سن التشريعات والقوانين لتنظيم المجتمع بما يكفل أمنه واستقراره وتقدمه، بينما يستخدم الضبط الإداري أساليب اللوائح والقرارات الفردية والقوة المادية معتمد على وسيلة تقييد الحريات لحماية النظام العام بالمحافظة على عناصره الأربعة الأمن العامة والصحة العامة والسكنية العامة والآداب والأخلاق.

ثانياً: الضبط الإداري والضبط القضائي:

يهدف الضبط الإداري إلى صيانة النظام العام بالعمل علي منع وقوع الجرائم والحوادث المخلة بالأمن والنظام العام والعمل علي وقف الاضطرابات قبل تفاقمها. أما الضبط القضائي فيهدف إلى الكشف عن الجرائم الجنائية وتعقب مرتكبيها والفيض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. ويقوم رجال الضبط القضائي بأعمالهم الداخلية في نطاق وظيفتهم لحساب النيابة العامة وتحت إشرافها^(١).

يهدف الضبط القضائي إذن إلى البحث عن الجنايات والجناح والمخالفات وجمع الأدلة وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة، أي أن الضبط القضائي تبدأ مهمته بعد وقوع الجريمة. وتنص المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية علي ان مأموري الضبط القضائي يقومون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوي. ونظرا لان اختصاصات رجال الضبط القضائي واسعة وتمس الحريات العامة، فقد حدد قانون الإجراءات الجنائية رجال الضبط القضائي تحديدا علي سبيل الحصر،

(١) انظر : د. عمرو حسبو ، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٧

ولما كان التعداد الذي أورده المشرع تعدادا علي سبيل الحصر فان قيام احد رجال الشرطة من غير رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال الضبط القضائي يجعل العمل باطلا^(١).

ويبدو أن وظيفة الضبط الإداري أوسع مدى من وظيفة الضبط القضائي، وذلك لأن الأولى تتضمن العمل بالوسائل كافة لمنع . أو محاولة منع . كل فعلٍ من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو محاولة الإخلال به، وسواء كان هذا العمل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، أم لم يكن كذلك. أما وظيفة الضبط القضائي فلا تمارس إلا إذا نجم عن الفعل جريمة يعاقب عليها^(٢).

ونظرا لأهمية التفرقة بين أعمال الضبط الإداري والضبط القضائي، فانه يلزم بيان صعوبة التفريق بينهما، معيار التفرقة، وكذلك أهميته.

١. صعوبة التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

هناك اعتبارات عدة ترجع إليها صعوبة التفريق بين الضبط الإداري

والضبط القضائي نذكر منها:

أ- أن رجال الإدارة يجمعون في كثير من الأحيان بين الوظيفتين الإدارية والقضائية فعلي سبيل المثال مأموري الضبط الإداري منوط بهم بحسب الأصل السهر على الأمن العام، أي منع الجرائم قبل وقوعها، ومنوط بهم بصفة استثنائية المعاونة في تعقب الأدلة بعد أن

(١) انظر : د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في الإجراءات الجنائية ج٢، ١٩٨٠، ص ٥ وما بعدها.

(٢) انظر: د. مصطفى عفيفي ، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الأول: الضبط الإداري - المرفق العام، مطبعة جامعة طنطا، بدون سنة نشر، ص ٣٤٨..



تقع الجرائم بالفعل. وكذلك أيضا شرطي المرور يجمع في العديد من الحالات بين الصفتين، فهو حين ينظم المرور في منطقة معينة يباشر وظيفة الضبط الإداري، وهذه الحالة تكون قبل وقوع الأخطاء ولكن حين يحرر مخالفات للأفراد الذين لا يخضعون للوائح وتعليمات المرور يتحول إلى وظيفة الضبط القضائي وهذه تكون بعد وقوع الأخطاء.

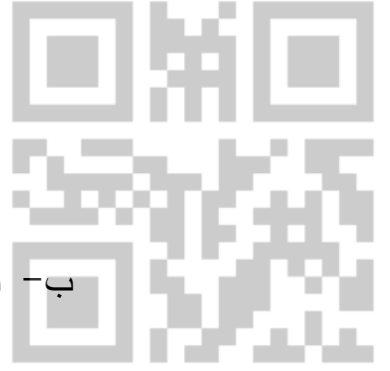
ب- هدفهما واحد وهو المحافظة على النظام العام داخل الدولة، فالضبط الإداري يساعد على تقليل الجريمة، والضبط القضائي يساعد على صيانة النظام العام عن طريق الردع الذي تحدثه العقوبة في النفوس، لذا أن التمييز بينهما في كثير من الأحوال فيه عسر.

٢. أهمية التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي:

تبدو أهمية التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي في تحديد قواعد الاختصاص القضائي، والآثار المترتبة عليها، فوفقا لنظام القضاء المزدوج تخضع المنازعات المتعلقة بأعمال الضبط الإداري إلى القضاء الإداري، وبالعكس فإن المنازعات المتعلقة بأعمال الضبط القضائي هي من اختصاص القضاء العادي، ويترتب على ذلك الآثار التالية:

أ- تعد أعمال الضبط القضائي أعمالا قضائية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية، وتدخل المنازعات المتعلقة بها في اختصاص القضاء العادي، ولا تقبل الطعن بالإلغاء. بينما تعتبر أعمال الضبط الإداري أعمالا إدارية تخضع لقواعد القانون الإداري، وتدخل المنازعات المتعلقة بها في اختصاص القضاء الإداري.





ب- فيما يتعلق بقواعد المسؤولية، فإن القضاء الإداري يسلم بمسؤولية الدولة عن إجراءات الضبط الإداري، فيقضي بإلغائها والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها، وإن كان يتطلب أحياناً خطأ جسيماً لتقرير تلك المسؤولية، إلا أنه في حالات أخرى يقرها دون خطأ. أما الأضرار الناجمة عن أعمال الضبط القضائي فما تزال إمكانية التعويض عنها مختلفاً فيها في أغلب الدول.

٣. معيار التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي:

في مجال التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي يتأرجح الفقه بين معيارين شكلي وموضوعي.

فالمعيار الشكلي: يعتمد علي صفة القائم بالإجراء ، فإذا كانت جهة الضبط إدارية، فإجراء الضبط إداري. وإذا كانت جهة الضبط قضائية ، فإجراء الضبط قضائي. ^{2024/2025} أما **المعيار الموضوعي:** ^{2024/2025} فيكون بالنظر إلي طبيعة التصرف، وليس إلي الجهة التي اتخذته، وبالتالي يتم فحص طبيعة العمل ومضمونه والهدف منه، فإذا كانت الهيئة المتصرفة قد اتخذت العمل باعتبارها مساعدا للقضاء لأداء مهمة هدفها خدمة العدالة، وتتبع مرتكبي الجرائم، تمهيداً لافتتاح الدعوي الجنائية، فإن العمل يعد حينئذ من أعمال الضبط القضائي. أما إذا كان العمل قد اتخذ في إطار الضبط الإداري دون أن يكون الهدف منه البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات، فإن العمل يعتبر من أعمال الضبط الإداري، وهذا المعيار الذي يأخذ به القضاء الإداري للتمييز بين نوعي الضبط^(١).

(١) انظر : د. عمرو حسبو ، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٧. د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، ١٩٩١، ص ٥١.



ثالثاً: الضبط الإداري العام عن الضبط الإداري الخاص^(١):

نتيجة لتدخل الدولة في شؤون الأفراد، وتحديد نشاطهم لمصلحة توسيع نشاط مؤسسات القطاع العام، فقد تفرّع عن الضبط الإداري المنظم للأمن والنظام العام للمجتمع فروع أخرى تستهدف تحقيق النظام العام في مجال أو موضوع خاص. ويمكن لهذه أن تتناول فرعاً من فروع النشاط، كالضبط المتعلق بالصيد البحري، وضبط الحرائق، وضبط المحلات المقلقة للراحة، والمضرة بالصحة... الخ. كما يمكن أن تشمل فئة من الأفراد كالضبط المتعلق بالأجانب، وضبط الباعة المتجولين... الخ. وأخيراً فإن الضبط الخاص يمكن أن يستهدف غايةً محددة كحماية المواقع الأثرية، والمباني التاريخية، والأبنية المهددة بالدمار.... الخ.

وبالتالي فإن الضبط الإداري الخاص هو الضبط الذي تحكمه نصوص

قانونية^(٢) أو لائحية ترمي بإيكال بعض^(٣) نشاط الضبط الإداري العام إلى هيئة^(٤) ٢٠٢٤/٢٠٢٥ معينة، أو تنظيم موضوع معيّن يدخل في النشاط الفردي، أو ينصرف إلى طائفة معينة بذاتها من الأشخاص. كما أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدف أغراضاً مغايرة لتلك التي تتطوي عليها فكرة النظام العام.

بناءً على ما تقدم فإن الضبط الإداري الخاص قد يتخصص من نواح

عدة^(٥):

(١) انظر: أ. عبد السلام هابس السويفان، سلطات الضبط الإداري في تنظيم حرية التنقل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة طنطا، ٢٠٠٧، ٢٣ وما بعدها. د. عمرو

حسبو، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٥. د. سعاد الشرقاوي، مرجع سبق ذكره، ص ٣٢.

(٢) انظر: د. محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، مجلة مجلس الدولة، السنة الحادية عشرة، القاهرة، ١٩٦٢، ص ١٢٠. د. فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص ٣٣٣.

٢٤٢

• من حيث الهيئة:

قد يتخصص الضبط الإداري بإيصال مهمة الضبط إلى هيئة إدارية معينة. ومثال ذلك الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية، ففي هذه الحالة يمكن النظر إلى الضبط الإداري على أنه ضبط خاص بالنظر إلى الهيئة التي تمارسه.

• من حيث الموضوع:

من الممكن أن يتخصص الضبط الإداري بصدور تشريع ينظم موضوعاً معيناً ومحددًا في بعض أوجه النشاط الفردي. ومثال ذلك القانون الخاص بالمحلات المقلقة للراحة العامة، أو الضارة بالصحة، والقانون الخاص بتنظيم المباني.

• من حيث الأشخاص:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

قد يتعلّق الضبط الإداري بطائفة معينة بذاتها من الأشخاص، كالقانون الخاص بمزاولة مهنة المحاماة، أو بإقامة الأجانب.

• من حيث الهدف:

في هذه الحالة يتخصص الضبط الإداري بتحقيق أغراضٍ مغايرة لتلك التي تتطوي عليها فكرة النظام العام بعناصره المختلفة. ومثال ذلك الضبط الإداري الخاص بالصيد، الذي قد يستهدف الحفاظ على أنواعٍ معينة من الحيوانات، أو الطيور، أو الأسماك.....لخ.



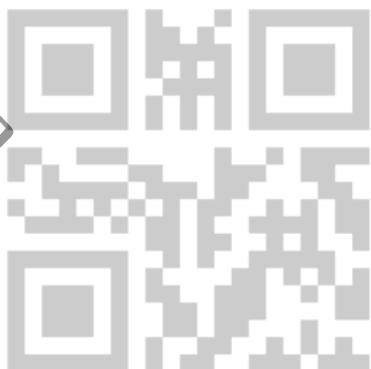
تتحصر أهداف الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام في المجتمع، أو إعادة هذا النظام إلى حالته الطبيعية في حالة اضطرابه أو اختلاله وتملك سلطات الضبط الإداري- في سبيل تحقيق ذلك- وسائل متعددة وأساليب متنوعة وهذه الوسائل وتلك الأساليب تندرج من حيث العمومية من حق الإدارة في إصدار لوائح الضبط الإداري التي تتضمن قواعد عامة مجردة ويترتب عليها بالضرورة تقييد الحريات العامة للأفراد إلى حق الإدارة في إصدار القرارات الإدارية الفردية وهي عبارة عن تدابير ضبط فردية لمواجهة حالة معينة بالذات يترتب على حدوثها الإخلال بالنظام العام. وتملك الإدارة وهي بصدد ممارسة نشاطها بما لها من امتيازات السلطة العامة تنفيذ هذه القرارات جبراً على الأفراد في حالة امتناعهم عن تنفيذها طوعاً واختياراً بيد أن حق الإدارة في هذا الصدد ليس مطلقاً بل مقيداً بتوافر شروط خاصة وحالات محددة على سبيل الحصر. وأخيراً قد تقوم الإدارة بتوقيع الجزاءات الإدارية الوقائية على الأفراد الذين ارتكبوا أفعالاً مناهضة للنظام العام، وتعد هذه الجزاءات أشد أساليب الضبط الإداري وطأة على الحريات ومن ثم لا يجوز للإدارة توقيعها دون سند من النصوص التشريعية أو اللائحية.

وعلى ذلك فإنه سوف يقسم هذا المطلب إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المبحث الأول: فكرة النظام العام في مال الضبط الإداري.

المبحث الثاني: عناصر الضبط الإداري.

المبحث الثالث: أساليب الضبط الإداري.



٢٤٤

المبحث الأول

فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري

لكي نتضح فكرة النظام العام وتظهر ملامحها وحدودها يتعين علينا أن نتعرض لموقف المشرع من مفهوم النظام العام، ثم موقف الفقه، وأخيراً لموقف القضاء الإداري من مفهوم النظام العام.

أولاً: موقف المشرع من مفهوم النظام العام:

يلاحظ أن النصوص التشريعية سواء في فرنسا أو مصر لم تتكفل بتحديد مفهوم النظام العام تحديداً شاملاً أو محدداً، وإنما اكتفت هذه النصوص بالإشارة إلى بعض عناصر النظام العام، وبالتالي فهي لم تحدد أهداف الضبط الإداري بصورة واضحة ومحددة. ويرجع هذا الموقف من جانب المشرع الفرنسي أو نظيره المصري إلى أن مرونة فكرة النظام العام تحول دون تحديدها تحديداً دقيقاً، أو أن هذا التحديد لا يتفق والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحدث في المجتمع.

١. موقف المشرع الفرنسي:

لم يضع المشرع الفرنسي مفهوماً محدداً للنظام العام وإنما اكتفى بالإشارة إلى العناصر التي يتكون منها، وهذا واضح من نص المادة ٩٧ من القانون الصادر في ٥ أبريل سنة ١٨٨٤، حيث إنها أشارت إلى أن العناصر الأساسية التي يتكون منها النظام العام ويختص البوليس المحلي بالمحافظة عليها، وهذه العناصر هي الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة وحسن النظام.^(١)

(١) انظر :

- Bonnard R : Précis de droit administratif, L.G..J, 4^{éd}, 1943, P.415.

ويلاحظ في هذا الصدد ان المادة ٩٧ من قانون ٥ أبريل سنة ١٨٨٤ تقابل الفقرة الثانية من المادة ١٣١ من قانون البلديات (Code des communes) الصادر في ٢٧ يناير ١٩٧٧ ، وهذه بدورها أصبحت حالياً الفقرة الثانية من المادة ٢٢١٢ من القانون الجديد رقم ١٤٢ الصادر في ٢١ فبراير ١٩٩٦ والذي يتعلق بالجماعات الإقليمية أو المحلية^(١) Code général des collectivités territoriales وهاتان المادتان ١٣١ ، ٢٢١٢ ، لم تضعاً مفهوماً محدداً للنظام العام ، وإنما أشارتا فقط الى العناصر الأساسية التي يتكون منها هذا النظام وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة .

لم يختلف موقف المشرع المصري عن نظيره الفرنسي من تحديد مفهوم النظام العام، ومن ثم فانه لم يضع تعريفاً محدداً وثابتاً للنظام العام، وإنما اكتفى بتحديد عناصر معينة تدخل في مفهوم النظام العام الذي تحميه سلطات الضبط الإداري. ويتضح هذا الأمر جلياً من مطالعة نصوص القوانين المتعاقبة التي تحدد اختصاصات هيئة الشرطة ، وهي القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٥ والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤، وأخيراً القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ ، حيث أن هذه النصوص لم تحدد مفهوم النظام العام على نحو دقيق، وإنما اكتفت بالإشارة إلى

- J.O, 24 Fév 1996, P.36028-36029.

بعض عناصره، فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ على أن: «تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات». وهذا النص ورد تقريباً بالمعنى نفسه مع اختلاف بسيط في الألفاظ في القانونين السابقين السالف الإشارة إليهما، ويلاحظ جانب من الفقه غموض هذه النصوص حيث لم تحدد صراحة كل أهداف الضبط الإداري^(١) وإنما أشارت إلى أحد عناصر النظام العام دون بقية العناصر، حيث ذكرت أحد العناصر وهو الأمن العام دون العنصرين الآخرين وهما السكنية العامة والصحة العامة.^(٢) وعلي العكس من ذلك ذهب رأي فقهي آخر إلى القول بأن المشرع المصري وإن كان لم يشر صراحة إلى عنصري السكنية العامة والصحة العامة ضمن عناصر النظام العام، إلا أنه قد أشار إليهما ضمناً ويمكن الاستدلال عليهما من روح النص وسياقه^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وجدير بالذكر أن المشرع المصري قد أضاف عنصراً رابعاً إلى عناصر النظام العام الثلاثة التقليدية، وهذا العنصر الرابع هو الآداب العامة، ومن ثم يجوز لسلطات الضبط الإداري التدخل لحماية النظام العام الأدبي أو الخلفي^(٤).

^(١) انظر : د. عزيزة الشريف، دراسات التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٩، ص ٣٠

^(٢) انظر: د. فؤاد العطار ، مصدر سابق ، ص ٣٣٤ ، وكذلك د. محمود سعد الدين الشريف، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٨ ، وكذلك د. محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٦٩.

^(٣) انظر: د. عمر فؤاد بركات، مبادئ القانون الإداري، بدون دار النشر، ١٩٨٥-٢٠١٩.

^(٤) المرجع السابق، ص ٢١٩.

ثانياً: موقف الفقه من مفهوم النظام العام:

لم يتفق الفقه على مفهوم واحد للنظام العام، وإنما اختلف في تحديد هذا المفهوم اختلافاً بيناً، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة هي :

١. إن المشرع الفرنسي وكذلك نظيره المصري لم يضع تعريفاً محدداً أو ثابتاً لمفهوم النظام العام، ولذلك كان تحديد هذا المفهوم محلاً لاجتهاد الفقهاء^(١).

٢. اتصاف فكرة النظام العام بالمرونة وعدم الاستقرار أو الثبات، فهي تختلف من دولة إلى أخرى، بل ومن زمن إلى آخر داخل الدولة الواحدة، فما يعتبر من النظام العام في عصر ما قد لا يعتبر كذلك في عصر آخر^(٢).

٣. اختلاف نظرة الفقهاء إلى فكرة النظام العام حيث ينظر كل فقيه إلى هذه الفكرة من زاوية معينة تختلف عن الزاوية التي ينظر منها الفقيه الآخر. 2024/2025

لكل هذه الأسباب السابقة اختلف الفقه في تحديد مفهوم النظام العام^(٣)، فذهب جانب من الفقه إلى الأخذ بالمفهوم الضيق للنظام العام، بينما اتجه جانب آخر إلى الأخذ بالمفهوم الواسع للنظام العام، ونعرض ما يلي لموقف الفقه الفرنسي، ثم نتبعه بموقف الفقه المصري، وذلك على النحو التالي:

١. موقف الفقه الفرنسي:

اختلف الفقه الفرنسي في تحديد مفهوم النظام العام اختلافاً كبيراً، وذهب في ذلك مذاهب شتى، فقد ذهب جانب فقهي إلى أن النظام العام المقصود في

(١) انظر: د. علي علي المصري، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣.

(٢) انظر: محمد عبد الكريم نافع، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٥.

(٣) المرجع السابق، ص ١٣٥.

مجال الضبط الإداري هو النظام العام المادي الخارجي أي استقرار النظام المادي في الشوارع، وعلى ذلك فالجانب المعنوي أو الأدبي للنظام العام والذي يتصل بالمعتقدات والأحاسيس والأفكار لا يدخل في وظيفة الضبط الإداري، إلا إذا اتخذ الإخلال به مظهراً خطيراً من شأنه تهديد النظام العام المادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ففي هذه الحالة يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تتدخل لمنع هذا الإخلال^(١).

وذهب جانب فقهي آخر إلى أن النظام العام يقصد به مجموع الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنين^(٢). وبناء على ذلك فإن النظام العام طبقاً لهذا الرأي يتسع ليشمل الجانب الأدبي أو المعنوي إلى جوار الجانب المادي.

وذهب جانب فقهي ثالث إلى أن النظام العام هو ذلك التنظيم الذي يتسع

ليشمل جميع أبعاد النظام الاجتماعي، فهو بذلك يشمل النظام المادي والأدبي 2024/2025 والنظام الاجتماعي^(٣).

(١) انظر :

- Hauriou (M) : op. cit., 1933, P.549, CH. Guiraud : op. cit., P.51-53,
- Rolland : (L): Précis de droit Administratif, librairie Dalloz , 10e-ed, Paris, 1955 , P.400,
- Rivero (J): Droit adminisrratif, op. Cit, P.541,
- de Forges (tean-Miche): Droit Administratif , P.U.F, 1^{er}ed, 1991,P.172.

(٢) انظر :

- Waline (M) : op. cit., p.641.

(٣) انظر :

- Burdeau(G): Traite de science politique, t. I,V.1, L.G.D.J., 3^e-ed,1980 ,P.292-293.

وأخيراً ذهب رأي جانب فقهي رابع إلى تعريف النظام العام بأنه نظام سلبي يعتمد على التخلي المحدود للدولة في مجال الأنشطة الفردية، فالنظام العام يعني اختفاء الاضطرابات ويقوم على حماية قواعد اجتماعية معينة وردت في المادة ٩٧ من قانون ٥ أبريل ١٨٨٤^(١).

٢. موقف الفقه المصري:

اختلف الفقه المصري أيضاً في تحديد النظام العام اختلافاً كبيراً ، فذهب رأي فقهي الى أن النظام العام المقصود في مجال الضبط الإداري هو النظام العام المادي فقط أي الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة^(٢) ، فلا شأن للضبط الإداري بحالة المجتمع المعنوية أو الروحية ولا شأن له بالأفكار والعقائد التي تسود المجتمع ولو كانت ضارة بالنظام الاجتماعي إلا إذا كانت لهذه الأفكار والعقائد مظهر خارجي يهدد النظام العام المادي ، فهنا تتدخل سلطات الضبط الإداري لمنع هذا الإخلال. 2024/2025 2024/2025

وعلى العكس ذهب رأي فقهي آخر الى أن النظام العام ظاهرة قانونية الغرض منها حماية الأسس التي يقوم عليها المجتمع، ولذلك فالنظام العام يشمل النظامين المادي الأدبي^(٣).

(١) انظر:

- Livet (P): L'autorisation administrative préalable et les libertés publiques, thèse I.G.D.J., 1974, P.39.

(٢) انظر: د.محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٧٣ ، ص ٦٣٤.

(٣) انظر: د.محمد شريف إسماعيل: سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، ١٩٧٩ ، ص ٥٨.

٢٥٠

ثالثاً: موقف القضاء الإداري من مفهوم النظام العام:

١. موقف مجلس الدولة الفرنسي:

اتجه مجلس الدولة الفرنسي في بداية الأمر إلى تبني الاتجاه الفقهي الذي ذهب إلى الأخذ بالمفهوم الضيق للنظام العام ، ومن ثم لم يعتد مجلس الدولة الفرنسي إلا بالنظام العام المادي الخارجي مفسراً بذلك فكرة النظام العام تفسيراً ضيقاً^(١).

بيد أن مجلس الدولة الفرنسي لم يستمر على هذا المسلك لفترة طويلة، فعدل عن الموقف السابق واخذ بالتفسير الواسع للنظام العام، حيث اعترف المجلس بأن النظام العام في مجال الضبط الإداري يشتمل على النظامين المادي والأدبي في وقت واحد.

وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية لائحة ضبط
 2024/2025 2024/2025 2024/2025
 حرمت على النساء ارتداء أي زي للرجال، وجاء في حيثيات هذا الحكم: «أن من واجب سلطة الضبط الإداري أن تحافظ على الآداب العامة التي اصطلح الأفراد على تقبلها في وقت من الأوقات»^(٢). وفي حكم آخر صدر في ٢٧ أكتوبر ١٩٩٥ ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن كرامة وشرف الإنسان الآدمي تشكل أحد عناصر النظام العام مفسراً بذلك فكرة الآداب العامة تفسيراً واسعاً، ومن ثم اعترف المجلس في هذا الحكم لسلطات الضبط المحلية بالحق

^(١) انظر: د. صلاح الدين فوزي ، المبادئ العامة للقانون الإداري، دراسة مقارنة ، دار

النهضة العربية ، ط١ - ١٩٩١ ص ٤١.

^(٢) انظر:

• D.1942,P.12. C.E.17 Juill 1941, dam Devouard,

في التدخل لمنع العروض المسرحية التي تشكل اعتداءً على كرامة الإنسان الآدمي^(١).

ومما سبق يتضح لنا أن مجلس الدولة الفرنسي قد اخذ بالمفهوم الواسع للنظام العام ، وجعله يشمل النظامين المادي والأدبي على حد سواء.

٢. موقف مجلس الدولة المصري:

أكد مجلس الدولة المصري علي ان مفهوم النظام العام في مجال الضبط الإداري لا يقتصر فقط على النظام المادي الخارجي، بل يتسع ليشمل النظام الأدبي إلى جانب النظام المادي، لذلك أجاز مجلس الدولة المصري لسلطات الضبط الإداري ان تتدخل كحماية الآداب العامة باعتبارها عنصراً مستقلاً من عناصر النظام العام، وبذلك يكون مجلس الدولة المصري قد طرح جانباً الفكرة التقليدية التي كانت تذهب إلى أن الضبط الإداري لا شأن له بحالة المجتمع^{2024/2025} المعنوية أو الروحية ، ولا شأن له كذلك بالعقائد والأفكار والأحاسيس^{2024/2025} التي تسود المجتمع^(٢). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري في حكم لها برفض الطعن المقدم ضد القرار الإداري الخاص بمصادرة «كتاب الدين الضمير» وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم ما يلي: «والكتاب على هذه الصورة فيه مناهضة للنظام العام الذي من أخص عناصره الدين، كما فيه

(١) انظر:

- C.E.27 Oct., 1995 “Ville’ aix en province” A.J.D.A., 1995. P.944- 943.
- Lebreton (gilles): le juge administratif face a l'ordre moral, mélanges en, I, honneur du Prof.G.p peiser, P.U.G.1995.p.375. ET SS.

(٢) انظر: د.علي علي المصري، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣.

إخلال بالآداب العامة، ومن ثم إذا اصدر مدير عام الرقابة قراره بمصادرة هذا الكتاب بالتطبيق للأحكام سالفه الذكر فإن القرار يكون قد صدر ممن يملكه في حدود اختصاصه قائماً على أسباب جدية مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق التي تنتجها وتوصل إليها، مستهدفاً المصلحة العامة لحماية العقائد السماوية التي هي من النظام العام وحماية الآداب العامة وبالتالي فهو قرار سليم مطابق للقانون»^(١).

وقد أكد مجلس الدولة المصري علي هذا الأمر في حكم لاحق صادر في ١٣ يونيو ١٩٨٩ برفض الطعن المقدم ضد القرار الصادر من مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بسحب الترخيص السابق بعرض فيلم "خمسة باب" وكانت الإدارة العامة للرقابة قد اتخذت هذا القرار حرصاً على حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وذلك نظراً لما يتضمنه الفيلم من ^{2024/2025} مشاهد فاضحة وعبارات ساقطة تصريحاً ^{2024/2025} وتلميحاً، ومن ثم فإن القرار الصادر بسحب الترخيص المطعون فيه يكون قراراً صائباً قانوناً سواء فيما قام عليه من أسباب أو فيما استهدفه من غايات، الأمر الذي يجعل الطعن عليه مفتقراً سنده القانوني الصحيح خليك بالرفض^(٢).

وبناء عليه فإن مجلس الدولة المصري اقر بوجود نظام عام خلقي مستقل عن النظام العام المادي التقليدي، بيد انه لم يحدد لهذا النظام مفهوماً معيناً أو مضموناً ثابتاً حتى لا يقيد به نفسه في المستقبل فضلاً عن أن فكرة

(١) حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ١٩٦٣/٧/٩-القضية رقم ٨٣٧-السنة ١٤ ق-

مجموعة الخمس سنوات (١٩٦١-١٩٦٦) ص ٢١٧.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم ٥٥٦٨ لسنة ٣٧ قضائية .

النظام العام الخلقي فكرة مرنة ومتطورة تتغير بتغير الظروف التي تحدث في المجتمع ، الأمر الذي يؤدي الى صعوبة تحديد مضمون هذه الفكرة.

المبحث الثاني

عناصر النظام العام

بالرغم من اختلاف الفقه في تحديد مفهوم النظام العام إلا أن هذا لم يحل دون تحديد عناصره ، فقد اتفق الفقه على أن العناصر التقليدية للنظام العام لا تخرج عن ثلاثة عناصر هي: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة^(١). وعلى ذلك فإننا نتناول العناصر التقليدية للنظام العام وفقاً للآتي:

أولاً: الأمن العام:

يعد الأمن العام العنصر الأول من عناصر النظام العام، ويقصد به حماية الأرواح والأموال من كل خطر يهددها سواء كان مصدر هذا الخطر يرجع إلى فعل الإنسان أو إلى فعل الطبيعة أي تأمين الأفراد في مالهم وأنفسهم^(٢). ويترتب على ذلك أن يكون لسلطات الضبط الإداري الحق في منع

^(١) انظر: د. سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٥٧٠ وما بعدها. وأيضاً د. محمد فؤاد مهنا، مرجع سبق ذكره، ص ٦٣٣ وما بعدها ، د. توفيق شحاته، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٣ وما بعدها ، د. سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة عليها، منشأ المعارف، الإسكندرية، ص ٣٠٨ وما بعدها، وانظر ايضاً:

- Moreau(J): Théorie générale de la police administratif, 1967, P.32 ets.,
- CHAPUS (R) : Droit administratif générale, Montchrestien, Tome 1, 9^e-ed , 1995. P.616.

^(٢) انظر: د. احمد عبد الرحمن شرف الدين، مبادئ القانون الإداري ، مرجع سبق ذكره، ص ١٠٨.

التجمعات الخطرة في الطريق العام، ومنع المظاهرات والاضطرابات التي تهدد الأمن العام^(١).

ويدخل في عنصر الأمن العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من أخطار الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والسيول، والعمل على منع ارتكاب الجرائم المختلفة كالقتل والسرقة، وحماية الأفراد من الحيوانات الخطرة.

وتملك سلطات الضبط الإداري - في سبيل صيانة وحماية الأمن العام - أن تتخذ مجموعة من الإجراءات مثل تنظيم المرور في الشوارع ، ووضع حد أقصى للسرعة وتنظيم حق الانتظار ، وتنظيم دوريات لضبط مخالفات المرور^(٢).

والحقيقة أن كفاءة حركة المرور وصيانتها في الشوارع سواء بالنسبة للسيارات أو الأفراد قد توسعت في الوقت الحاضر، ومن ثم لم تعد تقتصر على

^(١) انظر: د. فؤاد العطار، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٥ ، د. محمد حسنين عبد العال، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني (صور النشاط الإداري) بدون دار نشر، ط ١٩٩٢ - ص ٩-١٠.

وكذلك ينظر :

- TEITGEN (pierre-Henri): la police municipale: étude de l'interprétation Jurais prudentielle des articles 91, 94 e97 de la loi du 5 Avril 1884, thèse Nancy 1934 p.36.
- Richer (Daniel), le Mair et le police municipal, litce ed 1994, p.11, AUBERT (Jaques) et PETIT (Raphael) la police en France , service publique berger le, valut, 1981, p.49.

^(٢) ينظر في ذلك : د. عبد المجيد سليمان و د. انس جعفر - القضاء الإداري - دون دار نشر - الطبعة الثالثة - ١٩٩٦ - ص ٢٩٦ .



المرور بالمعنى الضيق بل شملت أيضاً عدداً من الصور الجديدة والتي من أهمها:

١. تنظيم الحرف والمهن التي تمارس في الطريق العام بقصد حماية حرية المرور^(١).

٢. مراقبة نشاط شركات النقل العام التي تزحم سياراتها الطريق العام الذي يعد ملكاً للجميع ، ومن ثم يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تفرض أوامر معينة على هذه الشركات من حيث المواعيد وخطوط السير وأماكن الوقوف ، وذلك من أجل تسهيل حركة المرور في الشوارع^(٢).

٣. عدم عرض أشياء في النوافذ خوفاً من سقوطها على المارة في الطريق العام وعدم إلقاء أي شيء قد يعرض المارة لضرر أو يسبب انبعاث الروائح الكريهة، وفرض إجراءات وقائية على أصحاب العمارات كالحماية ضد الحريق^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وأخيراً يدخل في مدلول الأمن العام كذلك قيام سلطات الضبط الإداري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من أخطار الحوادث والحرائق، وأيضاً إخلاء المباني الآيلة للسقوط خوفاً من الخطر الذي يهدد المارة في الشوارع^(٤).

(١) انظر: د. محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام، مرجع سبق ذكره، ص ٧٢-٧٣.

(٢) المرجع السابق، ص ٧٣.

(٣) ينظر لمزيد من التفاصيل اللواء بهاء الدين ابراهيم محمود - الشرطة والامن الداخلي في مصر القديمة - وزارة الثقافة المصرية - القاهرة - ١٩٨٦ - ص ٣ . وايضا اللواء عبد العزيز علي - الامن العام ومقوماته - مجلة الأمن العام - العدد ١ - ص ٨ . وكذلك صلاح مجاهد - المدخل لإدارة الشرطة - من المقررات على الطلاب السنة الأولى - كلية الشرطة المصرية - ١٩٧٦ - ص ١٧١.

(٤) انظر:

• C.E.22 Jan 1982 , Association foyer de ski de fond de chevaux Rec, p.30.



وتطبيقاً لما تقدم قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بمشروعية القرار الذي أصدره العمدة ومنع بمقتضاه من ممارسة رياضة التزلج في بعض الأماكن وبعض الأوقات لحين تحسن الظروف المناخية، وذلك من اجل الوقاية من خطر الحوادث. كما قضى المجلس في حكم آخر بمشروعية القرار الذي أصدره المحافظ وحظر بموجبه بيع المشروبات الكحولية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً في كل أنحاء المحافظة ، وذلك من اجل حوادث المرور ووقاية الأمن العام في المحافظة^(١).

ثانياً: الصحة العامة:

وهي العنصر الثاني من عناصر النظام العام، ويقصد بها المحافظة على صحة المواطنين، وذلك عن طريق الوقاية من الأمراض ومنع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي يسهل انتقالها من مكان لآخر، واتخاذ الإجراءات الوقائية مثل التطعيم الإجباري وإبادة الحشرات الناقلة للأمراض^{2024/2025} وعدم تلوث مياه الشرب، ومراقبة الأغذية والمحلات العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة وغير ذلك من الإجراءات التي تكفل وقاية المجتمع من الأخطار التي تهدد صحة المواطنين^(٢).

وتطبيقاً لذلك اعترف مجلس الدولة الفرنسي لسلطات الضبط الإداري بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للمحافظة على الصحة العامة للأفراد. فعلى سبيل المثال قضى المجلس في حكم له بمشروعية القرار الذي

^(١) انظر:

• C,E.3 mars 1993, S.A.Carmag, Rec, P.52.

^(٢) انظر: د.عبد المجيد سليمان، مبادئ القانون الإداري المصري، دار الثقافة العربية، بدون سنة نشر، ص ٥٧١ .

اتخذته العمدة وحضر بمقتضاه على البائعين المتجولين بيع الأغذية والمشروبات على البلاج أو الشاطئ، وكذلك منع وقوف السيارات المعدة لهذا الأمر، حيث تبين للمجلس أن العمدة اتخذ هذا القرار من أجل المحافظة على الصحة العامة لجمهور الأفراد من مخاطر هذا البيع، ولاسيما تعرض المأكولات للتلوث نتيجة للطرق التي يستخدمها البائعون^(١). وكذلك قضى المجلس في حكم آخر بمشروعية القرار الذي أصدره العمدة وحظر بموجبه ممارسة الاستحمام وأيضاً منع مرور المراكب ذات المحرك في إحدى البحيرات، وذلك بسبب تلوث المياه وحالة التوحد التي توجد عليها هذه البحيرة فضلاً عن ضيق مساحتها، وهذا يشكل خطراً كبيراً على صحة المستحمين مما يبرر الحظر العام للاستحمام في هذه البحيرة محافظة على الصحة العامة^(٢).

ولقد ازدادت أهمية الصحة العامة في العصر الحديث وذلك نتيجة 2024/2025 2024/2025

للكثافة السكانية المرتفعة واختلاط الحياة الحديثة وسهولة الاقتراب بين الناس، وازدحام الشوارع والأماكن العامة، ومن ثم سهولة انتقال العدوى وزيادة نسبة التلوث في الهواء نتيجة لعوادم السيارات ودخان المصانع، كما أن التطور الصناعي أدى إلى ظهور أمراض جديدة لم تكن معروفة من قبل^(٣).

ومن الملاحظ أن المحافظة على الصحة العامة وثيقة الصلة بالمحافظة على الأمن العام، لان المحافظة على الصحة العامة من شأنها زيادة الإنتاج

(١) انظر :

• C.E.14 Mars 1979, Au clair, Rec: P.112.

(٢) ينظر في ذلك :

• C.E.28 Novembre 1980 , communed ordres, Rec, P.449.

(٣) انظر: د. محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام، مصدر سابق، ص ٧٩.

القومي وارتفاع مستوى معيشة الافراد ، ومن ثم تقل نسبة ارتكاب الجرائم، ولاسيما الجرائم الاقتصادية، والصحة العامة تعتبر عامل سلام وهي شرط حتمي للنظام العام ^(١).

ولقد ابرز الفقيه الفرنسي **Bernard** اوجه حماية ووقاية الصحة العامة في ثلاث صور ^(٢) هي :

أ. حماية الصحة الجماعية:

وهي تعني اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية صحة الجماعة وكفالة صحة البيئة، ويتطلب ذلك مكافحة الأمراض والأوبئة والتطعيم الإجباري للأفراد ضد الأمراض المعدية وإبادة الحشرات الضارة، والاهتمام بتقنية مياه الشرب والتخلص من القمامة والفضلات، واتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأغذية المعروضة للبيع، والإشراف الصحي على المنشآت التي يتم فيها بيع او استهلاك المواد الغذائية ومراقبة المجازر، ورعاية نظافة الأماكن والطرق العامة، والقضاء على الحيوانات الضالة وغيرها.

ب. الشروط الصحية للعقارات:

ويقصد بها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسلامة بناء المساكن بحيث تتوفر فيها الشروط الصحية للسكان، ولمنع تعرضهم للأمراض والأوبئة ^(٣). ولذلك نجد أن القانون المنظم لعملية البناء يفرض على أي فرد قبل قيامه بتشديد أي بناء الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة، وهذه الأخيرة لا

^(١) انظر: د.محمود ابو السعود حبيب، مرجع سبق ذكره، ص ١٨٨.

^(٢) انظر:

• Bernard(P| : op. cit., P.22-23.

^(٣) انظر: د.علي علي المصري ، مرجع سبق ذكره، ص ٣٠.

ويتطلب ذلك مراعاة كافة الشروط الصحية في هذه المنشآت بحيث لا تضر بالعاملين بها أو الأشخاص الذين يسكنون بجوارها، فعلى سبيل المثال العادم الذي يخرج من المصانع وبقايا المواد الأولية قد يضر بالسكان المجاورين لهذه المنشآت، ولذلك فانه يشترط في هذه المصانع أن تقوم على مسافة معينة من الكتلة السكنية. كما يشترط أيضا أن تقوم هذه المصانع باتخاذ الإجراءات السريعة للتخلص من بقايا المواد الأولية التي تساعد على زيادة الحشرات الناقلة

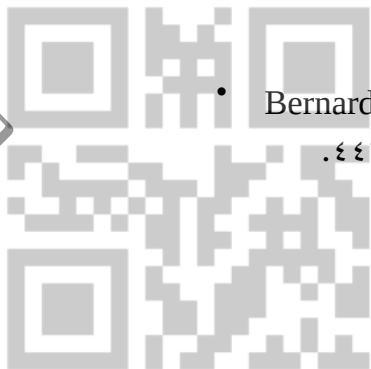
2024/2025

وأخيراً يدخل في مفهوم الصحة العامة حماية البيئة من التلوث في أي عنصر من عناصرها اليابسة أو المائية أو الغازية، الناشئ بفعل الإنسان ووسائل مدنيته الحديثة، والذي يعتبر من أهم العوامل التي تضر بالصحة العامة وتجلب الأمراض، ولذلك فإن مكافحة التلوث تعد من أهم وسائل المحافظة على الصحة العامة، ومن ثم يقع على عاتق سلطات الضبط الإداري اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تكفل حماية البيئة من التلوث^(٢).

(١) انظر :

- Bernard (P) : op. cit., P.22-23.

(۲) انظر : د. ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ۴۴۲.



ثالثاً: السكنية العامة:

وهي العنصر الثالث من عناصر النظام العام، ويقصد به اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء العام، ومنع مظاهر الإزعاج والمضايقات بشرط أن تتجاوز هذه المضايقات الحد المألوف الذي تفرضه الحياة داخل المجتمع، وتكون على درجة من الجسامه تستدعي تدخل سلطات الضبط الإداري لمنعها^(١).

ومن أمثلة هذه المضايقات الضوضاء المقلقة لراحة الناس مثل الأصوات المنبعثة من أجهزة الراديو والتلفزيون، ومكبرات الصوت، ولعب كرة القدم في الأحياء السكنية، أو المضايقات التي قد يسببها المتسولون والباعة المتجولون في الطرق والأماكن العامة، ودق أجراس الكنائس في أوقات متأخرة من الليل^(٢).

ومن قبيل المحافظة على السكنية العامة أن تعمل الإدارة على 2024/2025 تخصيص أماكن معينة للأسواق الكبرى أو المنشآت الصناعية بعيداً عن المناطق السكنية وذلك من أجل الحفاظ على الهدوء في هذه الأماكن السكنية.

وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بمشروعية القرار الذي أصدره العمدة بإلغاء سوقاً عمومياً يقام يوم الاثنين من كل أسبوع، واستند العمدة في إصداره لهذا القرار إلى أن المحافظة على السكنية العامة في الإقليم تقتضي إلغاء هذا السوق، وذكر المجلس في حيثيات الحكم أن هذا القرار لا

(١) أنظر: د. داود الباز : حماية السكنية العامة - معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر -

دراسة تأصيلية مقارنة في القانون الإداري البيئي والشرعية الإسلامية - دار النهضة العربية - ١٩٩٦-١٩٩٧- ص ١٢٨-١٣٥.

(٢) المرجع السابق، ص ١٢٨-١٣٥.

يشكل اعتداء على حرية التجارة والصناعة كما انه لا ينطوي على أي تجاوز للسلطة^(١).

ولقد أكدت منظمة الصحة العالمية في دراسة لها أن الضوضاء تصيب الأفراد بالإرهاق النفسي والجسدي وتجعلهم عرضة للضغط والتوتر والقلق العصبي، بل أكثر من ذلك فإن للضوضاء آثارها الضارة البالغة بالأطفال واتجاههم إلى نهج السلوك العدواني تجاه بعضهم البعض، ولاسيما مع تقلص دور المدرسة بل وانعدامه تجاه تربية وتكوين الطلاب من الناحيتين النفسية والأخلاقية^(٢).

ويلاحظ في هذا الصدد ان هناك أسباباً عديدة للضوضاء والضجيج من أهمها انتشار الأمية وقلة الأماكن المخصصة للرياضة واللهو مما يجعل الشارع متنفساً وبديلاً للملاعب وأماكن اللهو وتجمعات الأصدقاء، هذا بالإضافة الى بعض الأعراف والتقاليد التي تأخذ طابعاً دينياً كإقامة المآتم والأفراح في 2024/2025 سرادقات عامة واستخدام مكبرات الصوت، وما جرى عليه العرف في المدن الكبرى من مواكب السيارات لزفاف العروسين او إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجاً بالمناسبات السعيدة^(٣).

(١) انظر:

- C.E. 5 Mai 1995' Syndicat des commer cants non sédentaires del, orne , Rec: P.191-192.

(٢) انظر: د.سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري (نظرية العمل الإداري)-القاهرة - ط ١ ، مطابع الطوبجي التجارية ، ١٩٩٣ ص ١٥٧-١٥٨ . وكذلك د.داود الباز ، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٧.

(٣) انظر: د.محمد محمد بدران : مضمون فكرة النظام العام، مرجع سبق ذكره، ص ٧٧-٧٨ . وكذلك د.داود الباز ، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٦ وما بعدها.

رابعاً : الآداب والأخلاق العامة:

آثار موضوع النظام العام الخلقي (الآداب والأخلاق العامة)، جدلاً كبيراً في الفقه والقضاء، ذلك لان التسليم بوجود نظام عام خلقي يعني التسليم بقيام سلطة ضبط في مجال الحريات، وهذا الأمر قد يؤدي إلى فرض أخلاقيات معينة على الناس^(١)، من اجل هذا ذهب الفقه في بداية الأمر للقول بأنه يخرج من نطاق وظيفة الضبط الإداري المحافظة على الآداب والأخلاق العامة على نحو ما تعبر عنه الأفكار والمعتقدات والأحاسيس، وذلك ما لم يكن الإخلال بهذا النظام خطيراً ويكون من شأنه تعكير النظام العام وتهديده تهديداً مباشراً^(٢).

إلا انه مما ينبغي ملاحظته، أن الإخلال بالنظام العام الخلقي، وان لم ينتج عنه إخلال بالنظام العام المادي، فانه يؤدي إلى إيذاء الشعور العام، وإشاعة الاضطراب في المجتمع^(٣).

وإذا كان الفقه والقضاء، قد أجمعوا^{2024/2025} على أن الآداب العامة تدخل ضمن أغراض الضبط الإداري، ومن ثم تعد عنصراً من عناصر النظام العام التي يجوز لسلطات الضبط الإداري التدخل لحمايتها، فان السؤال الذي يثور في هذا الصدد، ما هو المقصود بالآداب والأخلاق العامة؟.

يقصد بالآداب العامة ، ذلك الحد الأدنى من الأفكار والقيم الخلقية التي تواضع الناس عليها^(٤)، وتتحدد في ضوء العادات والتقاليد والأعراف وأحكام

(١) انظر: د. عبد العليم عبد المجيد شرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة، دار النهضة العربية - القاهرة- ١٩٩٨ ص ٩١.

(٢) انظر: اللواء عبد العزيز علي، مرجع سبق ذكره، ص ٤٤.

(٣) انظر: د. عبد العليم عبد المجيد شرف ، مرجع سبق ذكره، ص ٩١.

(٤) انظر: د. محمد محمد بدران مرجع سبق ذكره، ص ٩٧.

القضاء، ولذا تمثل جزءاً من الأخلاق العامة، متفقاً عليه بوصفه حداً أدنى يراه المجتمع واجب الاحترام والمراعاة^(١)، وعلى ذلك يرى بعض الفقهاء انه ليس هناك تطابق بين الآداب العامة والأخلاق العامة، لان القول بالتطابق يؤدي الى اتساع سلطات الضبط الإداري في تقييد الحريات العامة، كما يؤدي الى تحول القانون من دوره ضابطاً للسلوك الاجتماعي الى رقيب على الضمائر^(٢).

وفي معيار تحديد الآداب العامة، يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري: «أن معيار الآداب العامة هو الناموس الأدبي الذي يسود العلاقات الاجتماعية في أمة معينة وفي جيل معين، وهو مجموعة من القواعد، وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعها ولو لم يأمرهم القانون بذلك، وهذا الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس، وللدين اثر كبير في تكييفه، وكلما اقترب الدين من الحضارة، ارتفع المعيار الخلقي، وزاد التشدد فيه، ومن هنا فان العوامل التي تكيف الناموس^{2024/2025} الأدبي كثيرة مختلفة ، فالعادات والعرف والدين والتقاليد والى جانب ذلك ، بل في الصميم منه - ميزان أنساني يزن الحسن والقبح، ونوع من الإلهام البشري يميز الخير والشر»^(٣).

ومن تشريعات الضبط ما يتصل مباشرة بحماية الأخلاق والآداب العامة. من ذلك ما نصت عليه المادة ٢٣ من القرار بقانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ في شأن المحال العامة من انه: « يحظر في المحال العامة ارتكاب

(١) انظر: د. محمد ابو السعود حبيب، مرجع سبق ذكره، ص ٧٧.

(٢) انظر: د. محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام ، مرجع سبق ذكره، ص ٩٧.

(٣) انظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سبق ذكره،

أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياة أو الآداب، أو التغاضي عنها. كم يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام. وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة لرجال البوليس إخلاء المحل أو إغلاقه قبل الميعاد المقرر»^{٥٠}. كما نصت المادة ٢٩ من هذا القرار بقانون علي ان: «يغلق المحل إداريا او يضبط إذا تعذر إغلاقه.....إذا وقعت في المحل أفعال مخالفة للآداب او النظام العام أكثر من مرة....». وأيضا نص المشرع في المادة الثالثة من قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ علي ان: « تختص هيئة الشرطة بالمحافظة علي النظام العام والأمن العام والآداب.....».

وقد اقر مجلس الدولة المصري منذ إنشائه عام ١٩٤٦ دخول الآداب العامة في مكونات النظام العام مستهديا في ذلك بمذهب مجلس الدولة الفرنسي. ومن أحكامه في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٢٨ مارس ١٩٨٧ والذي تؤكد فيه أن: «^{٥١} ٢٠٢٤/٢٠٢٥ جدد المشرع الغرض من الرقابة علي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ الأشربة السينمائية بحماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا»^(١).

المبحث الثالث

وسائل الضبط الإداري

تملك سلطة الضبط الإداري في سبيل تحقيق أهدافها، استخدام مجموعة من الوسائل المتعددة وكل ذلك من أجل المحافظة علي النظام العام ووقايتها وتقوم تلك الوسائل على ما تتمتع به من حق إصدار القرارات الإدارية الملزمة

(١) المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ٢٠٩٣، لسنة ٣٠ ق، الصادر بجلسة ١٩٨٧/٣/٢٨، مجموعة المبادئ التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا من ١٩٨٦/١٠/١ حتى ١٩٨٧/٩/٣٠، ص ٥٠.

وذلك بإرادتها الملزمة كما تملك استخدام القوة المادية لتنفيذ ما تتخذه من قرارات.

وعلى ذلك تتعدد الوسائل التي تستخدمها سلطات الضبط الإداري لممارسة تلك الوظيفة الهامة ويمكن حصر تلك الوسائل بثلاث وسائل:

١. لوائح الضبط الإداري.

٢. القرارات الفردية.

٣. (التنفيذ المباشر، التنفيذ الجبري) وذلك باستخدام القوة المادية.

أولاً: اللوائح الضبط الإداري:

لوائح الضبط هي عبارة عن قواعد عامة موضوعية مجردة تكفل صيانة النظام العام بعناصره الأربعة، ويتقيد بها أوجه النشاط الفردي، كلائحة تنظيم المبنى والمرور، اللوائح المتعلقة بمراقبة الأغذية والمحال الخطرة أو المقلقة 2024/2025 للراحة.....الخ.

ونظراً لأن لوائح الضبط تتضمن تقييداً لحريات الأفراد وذلك بقصد المحافظة على النظام العام، لذلك ثار التساؤل عن مدى مشروعيتها، باعتبار أن إصدار القواعد العامة والمجردة التي تقيد الحريات من اختصاص السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، إلا أن الاتجاه السليم في القضاء والفقه يعترف للإدارة ليس فقط بتنفيذ هذه القوانين، ولكن بتكميلها عند الاقتضاء بلوائح ضبط بحكم خبرتها حفاظاً على النظام العام.

وتعد لوائح الضبط من أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها في حماية النظام العام، ومنها لوائح تنظيم المرور وتنظيم العمل في المحال العامة، وتتخذ

عدة مظاهر في تقييدها النشاط الأفراد منها الحظر او المنع، والإذن المسبق والأخطار والتنظيم.

١. الحظر أو المنع:

يقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاوله نشاط معين منعاً كاملاً أو جزئياً، والأصل أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعنى انتهاك للحرية ومصادرة للنشاط. ولكن أجاز القضاء استثناء الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل إخلالا بالنظام العام كمنع إنشاء مساكن لممارسة الدعارة او السحر والشعوذة، أو للعب الميسر، او الاتجار في المخدرات، او عرض وبيع الأفلام المنافية للعقيدة او القيم والأخلاق.....الخ.

ومن ثم فان الحظر المشروع هو الحظر الجزئي المؤقت للنشاط الفردي طالما وجد ما يبرره من مقتضيات المحافظة علي النظام العام. وقد يقتصر الحظر أو المنع في أماكن معينة كمنع التصوير في الأماكن كالمنشآت العسكرية، أو منع البناء في المناطق الأثرية أو المحيطة بالمطارات، ومنع الصيد في المحميات الطبيعية، منع إنشاء المحلات المقلقة للراحة في الأماكن السكنية.....الخ. وقد يتعلق الحظر أو المنع بزمان معين، كحظر مرور الشاحنات في أوقات معينة من النهار في بعض الأماكن، وحظر فتح المحلات التجارية بعد ساعة معينة.

٢. الحصول علي الإذن المسبق:

قد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على إذن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاوله نشاط فردي معين، ومن الضروري أن يشترط القانون المنظم للحرية الحصول على هذا الإذن، إذا أن القانون وحدة الذي يملك تقييد النشاط

الفردى بإذن سابق، وعكس ذلك يسمح بالتمييز بين الأفراد. ومن أمثلة ذلك وجوب الحصول على ترخيص من هيئة الضبط الإداري قبل القيام بأعمال البناء أو الهدم أو الترميم، تراخيص القيادة، تراخيص فتح المحال والمطاعم والمخابز والورش.....الخ.

٣. الأخطار عن النشاط:

يحصل بان تشترط اللائحة ضرورة أخطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية النظام العام، كإعلان جمعية خاصة أو حزب سياسي أو قيام مجموعة من الأفراد بتسيير الموكب أو عمل مسيرات سلمية للتنديد أو للتأييد بأمر معين، أو عمل مظاهرات في الطريق العام.

ويكون من حق هيئات الضبط الإداري الاعتراض على النشاط المخطر عنه في ميعاد معين، أو اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التي تمنع من إضراره ^{2024/2025} بالنظام العام. ^{2024/2025}

٤. تنظيم النشاط الفردي:

قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين أو اشتراط الحصول على إذن مسبق أو الأخطار عنه. وإنما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية ممارسته، وتظهر في شكل لوائح إرشادية كلوحات المرور التي تحدد سرعة المركبات في الطرق العامة، أو تحديد أماكن وقوفها، أقصى ارتفاع للشاحنات عند مرورها تحت الكباري، أو سير الشاحنات في أقصى يمين الطريق وتحديد عدم مرورها في شوارع معينة، منع وقوف السيارات على الأرصفة أو في شوارع معينة أو وقوفها طويلا أو عرضيا، وكذلك اللوائح التي تنظم استخدام مكبرات

الصوت، وكالاشتراطات الصحية التي تضعها لائحة الضبط للمحال العامة كالمطاعم والمقاهي والصيدليات....الخ.

ثانياً: أوامر الضبط الإداري الفردية:

قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو أوامر فردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم، وقد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقيام بأعمال معينة أو نواهي بالامتناع عن أعمال أخرى، مثال ذلك الأوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو الأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو القرار الصادر بمصادرة كتاب أو صحيفة معينة.

والأصل انه يجب أن تستند هذه القرارات إلى القوانين واللوائح التنظيمية العامة فتكون تنفيذاً لها، إلا انه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية دون أن تكون مستندة إلى قانون أو لائحة تنظيمية عامة. فاللائحة أو التشريع لا يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحدث، كما أن مفهوم النظام العام متغير، فإذا ظهر تهديداً أو إخلال لم يكن التشريع أو اللائحة قد توقعاه فان طلب أن يكون القرار الفردي مستنداً إلى قاعدة تنظيمية يؤدي إلى تجريد سلطة الضبط من فاعليتها.

رابعاً: التنفيذ الجبري أو التنفيذ المباشر:

قد تلجأ الإدارة لاستخدام القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الإخلال بالنظام العام. وتعد هذه الوسيلة اخطر الوسائل الممنوحة لسلطة الضبط شدة وعنفاً باعتبارها تستخدم القوة الجبرية، وليس بخاف ما لذلك من خطورة على المساس بحقوق الأفراد وحياتهم.

وبعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، واستناداً لذلك لا يتم الحصول على إذن سابق من السلطات القضائية لتنفيذه . إلا انه يجب أن تتوفر فيه ذات شروط التنفيذ المباشر، ومن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التنفيذ الجبري وهي:

١. أن تكون قرارات الإدارة المراد تنفيذها جبراً مشروعة، وإلا كانت من أعمال الغصب أو العدوان المادي علي الحريات وحق الملكية.

٢. ان يمتنع الأفراد تنفيذ القوانين واللوائح ولا يوجد أسلوب آخر لحملهم على احترام القوانين واللوائح غير التنفيذ الجبري.

٣. كما يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في حالة الضرورة.

٤. يجب في جميع حالات التنفيذ الجبري أن يكون استخدام القوة المادية متناسباً مع جسامة الخطر الذي من الممكن أن يتعرض له النظام العام.

وفي النهاية يجب عدم الخلط بين توقيع العقوبة الجنائية المقررة، كإزالة مبني مخالف أو تصحيح أعمال مخالفة به، أو إزالة تعدي علي الرقعة الزراعية، أو الطرق العامة، أو مصادرة مال مملوك لأحد الأشخاصالخ، وبين استعمال القوة المادية، فالأولي تمثل خروجاً صريحاً علي القاعدة القانونية المنظمة ومخالفة لأحكامها، بينما استعمال القوة المادية في حالة الشروع في المخالفة أو البدء فيها، أي يتم استخدامها لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام، ولا يتدخل القضاء بشأنها، فلا يصدر فيها حكماً بتوقيع الجزاء الجنائي.



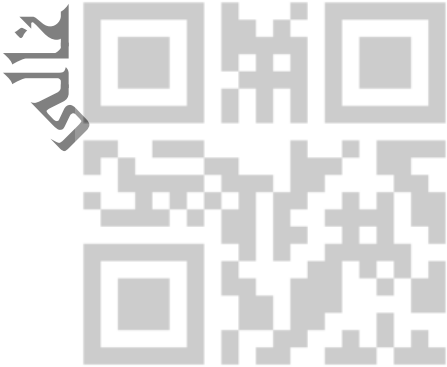
٢٧٠

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الثالث

الهيئات المختصة بالضبط الإداري وحدودها

يتم تناول هذا الفصل في مبحثين، الأول بعنوان هيئات الضبط الإداري، والثاني بعنوان حدود سلطات الضبط الإداري.

المبحث الأول

هيئات بالضبط الإداري

تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وإن كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا أنه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيره عليها. لذا وجب تحديد هيئات الضبط والتقليص منها حتى لا يصبح التقييد هو الأصل والتمتع بالحريات العامة هو الاستثناء. كما أن تحديد هيئات الضبط ينتج عنه القضاء على ظاهرة تداخل الاختصاص فلو تعددت الهيئات لأدى ذلك إلى تنازع في مجال ممارسة هذا الاختصاص.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وعلى العموم يمكن تقسيم هيئات الضبط المختصة بالضبط الإداري إلى قسمين، هيئات تمارس اختصاص الضبط على المستوى القومي، وهيئات تمارس اختصاص الضبط في حدود جغرافية وإقليمية محددة.

أولاً: هيئات الضبط الإداري القومية "المركزية":

تتركز سلطات الضبط المركزي في يد أعلى سلطة إدارية، هو رئيس مجلس الوزراء ويليها هيئة الشرطة وهي الهيئة النظامية المسؤولة عن المحافظة على النظام العام في الدولة.

١. رئيس مجلس الوزراء:

يعتبر الوزير الأول "رئيس الوزراء" في فرنسا صاحب الاختصاص الأصلي بإصدار لوائح الضبط^(١)، وكذلك الأمر في مصر فرئيس مجلس الوزراء وفقا لدستور سنة ٢٠١٤ له الحق إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء^(٢)، وذلك بعكس الحال في دستور سنة ١٩٧١ فكانت من اختصاص رئيس الجمهورية^(٣). وإن كان لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ بعد اخذ رأي مجلس الوزراء^(٤).

٢. هيئة الشرطة:

تعتبر هيئات الشرطة ذات اختصاص عام فيما يتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح^(٥) وترتبط هيئات الشرطة بالسلطة المركزية الممثلة بوزير الداخلية^(٦).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

في فرنسا توجد ثلاثة أنواع من قوات الشرطة ترتبط بوزير الداخلية، وتكون تحت تصرفه، هي مديرية الشرطة التي تختص بالشئون المالية والنقل والصحة العامة وسلامة الجميع، والخدمات الشرطة كاستخراج جوازات السفر والبطاقات الشخصية، والتفتيش على أجهزة الشرطة القضائية. والشرطة العسكرية التي تمارس اختصاصها بالبحث عن الهاربين عن التجنيد، ومخالفي

(١) انظر: المادة ٢١ من الدستور الفرنسي الصادر سنة ١٩٥٨.

(٢) انظر: المادة ١٧٢ من الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤.

(٣) انظر: المادة ١٤٥ من الدستور المصري الصادر سنة ١٩٧١.

(٤) انظر: المادة ١٥٤ من الدستور المصري الصادر سنة ٢٠١٤.

(٥) انظر: د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٤١٥.

(٦) انظر: د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٣٩، وكذلك نص المادة

الأولى من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١، الخاص بهيئة الشرطة المصرية.

٢٧٣

الأوامر العسكرية أثناء الحروب والأزمات، والأمن القومي، الذي يتولى المحافظة على النظام والأمن العامين إذ يتألف من جهاز المخابرات والشرطة القضائية والشرطة الإدارية.

وفي مصر تعرف المادة ٢٠٦ من دستور ٢٠١٤ الشرطة بأنها: «شرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك». كما عرفت المادة الأولى من القانون الخاص بهيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بأن: «الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.

وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائي رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.

وتتكون هيئة الشرطة من: ١- ضباط الشرطة. ٢- ضباط الشرف. ٣- أمناء الشرطة. ٤- مساعدي الشرطة. ٥- مراقبي ومندوبي الشرطة. ٦- ضباط الصف والجنود. ٧- معاوني الأمن. ٨- رجال الخفر النظاميين. ويتولى مساعدوا أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في

حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه».

وتختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات^(١).

ثانياً: هيئات الضبط الإداري المحلية:

ففي فرنسا، يعتبر المحافظ صاحب سلطة الضبط الإداري في المحافظة، ويباشر اختصاصاته هذه بموجب نص المادة ٩٩ من قانون ١٥ ابريل ١٨٨٤، إذ يختص المحافظ بالمحافظة على الأمن العام والنظام في محافظته، وحماية الأشخاص من المنشآت الخطرة والمضرة بالصحة العامة، كما ان له الإشراف على سير الملاحة على الشواطئ إذا كانت مقاطعته ساحلية^{2024/2025} ويستطيع المحافظ الحل محل عمدة البلدية وممارسة بعض اختصاصاته الضبطية في حالات الضرورة^(٢).

وفي مصر أيضاً تتمثل هيئات الضبط الإداري المحلي في المحافظ ويعاونه مدير الأمن. وفي هذا الصدد تنص المادة ٢٦ من قانون نظام الإدارة

(١) انظر: المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ وهي:
١. مستبدلة بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٩١ - الجريدة الرسمية - العدد ٤٩ "تابع"
في ١٩٩١/١٢/٥.
٢. مستبدلة بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨، وإستبدل البند (٦) بالقانون ١٥١ لسنة ٢٠٠٦ في ٧ ديسمبر ٢٠٠٦ - الجريدة الرسمية العدد ٤٩
٣. مستبدلة بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية العدد ١٣ "مكرر"
في ١٩٩٨/٣/٣١
(٢) انظر: د. خالد عبد العزيز عريم، القانون الإداري الليبي والمقارن، القاهرة، بدون دار نشر، ١٩٩٤، ص ٣٨٢.

المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ علي ان المحافظ يكون مسئولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية. وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها. ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.

وبناء علي ذلك يتضح ان المحافظ دور في مجال الضبط الاداري، ولكنه يمارس الاختصاصات في اطار السياسة التتب تضعها السلطة المركزية ممثلة في وزارة الداخلية. ويرجع ذلك الي ان المشرع جعل نشاط الضبط الاداري من الأنشطة التي تدخل في اختصاص السلطة المركزية. وفي هذا الصدد قررت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٦٧ أن تدابير الضبط الفردية في مجال المحافظة علي النظام والأمن العام أصبحت في ظل قانون هيئة الشرطة وقانون نظام الإدارة المحلية من اختصاص مديري الأمن بالمحافظات بصفة أصلية، يتخذونها تحت إشراف وزير الداخلية المباشر، ومن ثم لم يعد للمحافظ سلطة إصدار التدابير الفردية في هذا المجال، وذلك علي اعتبار أن مهمة الأمن هي مهمة قومية يؤثر المشرع أن يعهد بها إلي الإدارة المركزية متمثلة في وزير الداخلية الذي يعتبر مسئولاً عن وضع السياسة العامة للمحافظة علي الأمن في الدولة بأسرها^(١).

ويستفاد من ذلك أن المحافظ في مصر ليس له سلطة إصدار لوائح الضبط المتعلقة بموضوعات الضبط الإداري العام. ولا تتعدى سلطاته حدود

(١) انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة ٢ من ديسمبر سنة ١٩٦٧، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة ١٩٦٧ إلى منتصف فبراير سنة ١٩٦٨ ، ص ١٧٩.

إصدار القرارات الفردية المتعلقة بالمحافظة على الأمن والأخلاق والقيم العامة^(١).

فالمحافظ يباشر اختصاصه بالمحافظة على الأمن، ضمن إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وبالتعاون مع مدير الأمن الذي أصبح صاحب الاختصاص الأصلي منذ أن استقل المحافظ عن وزارة الداخلية^(٢)، ولكننا لا نعدم النشاط الضبطي للمحافظ، إذ يمكن الاعتراف للمحافظ بسلطة ضبط إداري خاص فيما يتعلق بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطرق الإدارية^(٣).

كما يمكن الاعتراف للمحافظ بالعديد من أوجه نشاط الضبط الإداري العام^(٤)، إذ أن أغراض النظام العام من أمن وصحة وسكينة وآداب ، تتوزع على العديد من الوزارات وهذه يمكن ان تتعاون فيما بينها، او مع وزارة الداخلية من أجل تحقيق هذه الأغراض^(٥).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

^(١) انظر: د. سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣١٧.

^(٢) انظر: د. محمود عاطف البناء، الوسيط في القانون الإداري، مصدر سابق، ص ٢١٠ - ٢١٢، و د. محمد انس جعفر، الوسيط في القانون الإداري، بدون دار نشر، ١٩٨٤ - ١٩٨٥، ص ١٧٤.

^(٣) انظر: د. عاطف البناء، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره ، ص ٤١٦. د. سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣١٧. وراجع نص المواد ٢٦ ، ٢٧ من نظام الحكم المحلي المصري سابق الذكر .

^(٤) انظر: د. سعاد الشرقاوي ، القانون الاداري، دار النهضة، ١٩٩١ - ص ٤٠.

^(٥) نقل قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في مادته ٢٧ إلى المحافظين اختصاصات الوزارات التي لا تعتبر مرافق قومية ، وبالتالي يمكن ان يقوم المحافظ بنشاطات الضبط الإداري العام المتعلقة باختصاصات هذه الوزارات .

المبحث الثاني

حدود ممارسة سلطات بالضبط الإداري

القاعدة العامة تقضي بأن تحديد مدى ونطاق اختصاصات سلطة الضبط الإداري في تقييد نشاط وحريات الأفراد بهدف حماية النظام العام بعناصره المتعددة يجب ان يتم في إطار مبدأ أساسي مؤداه أن الأصل العام هو صيانة الحريات الأساسية للأفراد وعدم المساس بها، وان الاستثناء هو فرض القيود على هذه الحريات بموجب إجراءات الضبط الإداري.

ومما لا شك فيه أن حدود سلطات الضبط الإداري يختلف باختلاف الحالات والظروف التي تتم ممارستها فيها، ففي الظروف العادية تتقيد سلطة الضبط الإداري بمبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القضاء الإداري، أما في الظروف الاستثنائية حيث لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها، تتمتع سلطات الضبط الإداري بسلطات أوسع لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وهذا يتطلب منا التمييز بين حدود سلطة الضبط الإداري في ظل الظروف العادية وكذلك حدودها في ظل الظروف الاستثنائية، وذلك من خلال مطلبين متتاليين علي النحو التالي:

المطلب الأول: حدود ممارسة سلطة الضبط الإداري في ظل الظروف العادية.

المطلب الثاني: حدود ممارسة سلطة الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية.



٢٧٨

المطلب الأول

حدود ممارسة سلطة الضبط الإداري

في ظل الظروف العادية

الضبط الإداري نشاط تقوم به الإدارة بجانب أنشطتها الأخرى، وبالتالي يخضع لما تخضع له كافة أعمال الإدارة من وجوب احترامها للقانون أي لمبدأ المشروعية. بل أن احترام الإدارة لمبدأ المشروعية يجب أن يكون واجب وأهم في حالة الضبط الإداري، ذلك أن الضبط الإداري يتعلق بحقوق وحريات الأفراد. ولذلك فإن قرارات الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء الإداري شأنها في ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى للتأكد من مشروعيتها.

وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية تنقيد بقيدتين، **القيد الأول** يتمثل بخضوع إجراءات الضبط الإداري لمبدأ المشروعية، **والقيد الثاني** يتعلق بخضوع إجراءات الضبط الإداري لرقابة دقيقة ^{2024/2025} من جانب القضاء الإداري.

أولاً: احترام مبدأ المشروعية:

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع جميع الأعمال القانونية والمادية الصادرة عن السلطة التنفيذية في الدولة، ممثلة بإدارتها الإدارية، للقواعد القانونية القائمة أياً كان شكلها أو مصدرها، أي أن الإدارة تكون ملزمة عند مباشرتها أجه نشاطها المختلفة، باحترام القواعد القانونية النافذة في الدولة، سواء كانت هذه القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة، فکافة أعمال الإدارة، القانونية والمادية، يجب أن تتم في إطار القواعد القانونية المعمول بها، مع مراعاة تدرجها في القوة. فالمشروعية الإدارية إذن تعني خضوع السلطة الإدارية للقانون في كل ما يصدر

عنها من تصرفات وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط الذي تقوم به.

ومما لا شك فيه أن التزام وتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام مبدأ المشروعية يحمي حقوق وحرريات الأفراد من الاستبداد والانحراف والتعسف في ممارسة مظاهر السلطة من طرف ممثلي هيئات الضبط الإداري.

وتجسيدا لمبدأ المشروعية تخضع سلطة الضبط الإداري للقانون، ومقتضي ذلك أن كل تصرف تجريه يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة يقع باطلاً غير نافذ مما يجعله حقيقاً بالإلغاء، فضلاً عما يترتب من مسائل الإدارة بتعويض الإضرار الناتجة عنه.

ثانياً: خضوع إجراءات الضبط الإداري في الظروف العادية لرقابة القضاء:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وتمتد رقابة القضاء الإداري إلى أبعد من مراقبة المشروعية في قرارات الضبط، فيراقب ملائمة إجراءات الضبط ووسائله للظروف التي استدعت تدخل سلطات الضبط، وأهداف إجراءات الضبط للتأكد من كونها تدخل في أهداف الضبط الإداري، كما يراقب أسباب التدخل ويلزم الإدارة ببيان أسباب إجراءاتها الضبطية، كما يراقب تناسب الوسائل المستخدمة مع المسبب.

وبناء على ما تقدم يتبين لنا بأن رقابة القضاء الإداري على إجراءات الضبط الإداري تنصب على ما يلي:

١. الرقابة على أهداف الضبط الإداري:

أهداف الضبط الإداري دائماً هي أهداف مخصصة، وليس للإدارة أن تحيد عنها، ولا أن تستخدم سلطة الضبط الإداري في غير ما أعدت له، وأن

كانت تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق المصلحة العامة وإلا كان تصرفها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. وهناك أمثلة تطبيقية في القضاء الإداري الفرنسي بهذا الصدد إصدار العمدة قراراً يعلق فيه الترخيص بإقامة احتفال بأحد الأعياد علي شرط عدم تعيين احد أعدائه أميناً لصندوق اللجنة المنظمة للاحتفال^(١)، قرار برفض الترخيص لسيرك استوفي شروطه لمجرد محاباة سيرك آخر^(٢). قرار بمنع الترخيص لفرقة موسيقية بممارسة نشاطها في الطريق العام لمحاباة فرقة منافسة^(٣).

٢. الرقابة على أسباب قرارات الضبط الإداري:

تعد الرقابة القضائية علي أسباب قرارات الضبط الإداري ضمانه هامة وأساسية لتحقيق مشروعية تصرفات سلطات الضبط الإداري وخضوعها لحكم القانون، ذلك أن الإدارة في ممارستها لتصرفاتها الضبطية يجب ألا تخضع لتعليقها^{2024/2025} الأهواء والميول، وإنما^{2024/2025} تستند في كل ما تصدره من قرارات^{2024/2025} ضبطية إلي أسباب واقعية تسوغ لها ذلك^(٤). وهذه الأسباب لا تفترض افتراضاً بل يجب أن تؤيد بدليل ثابت ومادي.

(١) انظر: د. عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٥، ص ٤١٥.

(٢) انظر:

• C.E. 2 novembre 1939, Bouglione, Rec. 549.

(٣) انظر:

• C.E. 22 juillet 1933, Dejuves, Rec. 844.

(٤) انظر:

• C.E. 14 Janvier 1910, Geraud, Rec. 33.

ومن الجدير بالذكر أن القضاء لا يقتصر على مراقبة شرعية قرارات الضبط الإداري فقط، وإنما يبسط رقابته أيضا للتحقق من ملائمتها، ومن ثم لا يكتفي بالنسبة لهذه القرارات بالتحقق من وجود الوقائع التي استندت إليها الإدارة لتبرير إصدار قرار الضبط، وصحة التكييف القانوني الذي خلعتة الإدارة على الوقائع، وإنما يقوم فضلا عن ذلك بمراجعة الإدارة في تقديرها لأهمية وخطورة الحالة الواقعية التي بررت تدخلها ومدى التناسب بينها وبين إجراء الضبط الذي اتخذته الإدارة^(١).

٣. الرقابة على وسائل الضبط الإداري:

فإجراء الضبط الإداري باعتباره مقيداً للحريات العامة لا يبرره إلا الضرورة التي تقضي باتخاذها، كما أن هذا الإجراء ينبغي أن يكون متناسبا في شدته مع الغرض الذي تبتغيه الإدارة، ولذلك تمتد رقابة القضاء الإداري إلى مشروعية الوسيلة التي لجأت إليها الإدارة^{2024/2025} بذاتها، وهذا يعني أن هيئات الضبط الإداري يمكنها استعمال وسائل الضبط الإداري، ولكن في ظل الضابطين التاليين:

الضابط الأول: لا يصح أن يصل الإجراء الضبطي إلى حد الحظر الكلي أو الشامل لممارسة حرية من الحريات. فالحظر المطلق لممارسة الحرية يتساوي مع إلغاء الحرية، ومن ثم يكون غير مشروع. فالأصل هو السماح للأفراد بممارسة الحريات الفردية، ومنعهم من ذلك يجب أن يكون بشكل مؤقت وضمن ظروف معينة.

(١) انظر: د. ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، ٢٠١٦، ص ٣٨٦، د. عادل أبو الخير، مرجع سبق ذكره، ص ٤١٦.

وعلي هذا الأساس قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الصادر بتحريم ممارسة مهنة التصوير في الطرقات تحريماً مطلقاً، لما يتضمنه من اعتداء علي حرية التجارة والصناعة، لأنه لم يكن ضرورياً لتحقيق الأهداف المنشودة . وقد حرص مجلس الدولة علي أن يبين في الحكم انه كان في استطاعة العمدة متخذ القرار أن يقصر التحريم علي أماكن معينة أو في ساعات محددة، تيسيراً للمواصلات في الشوارع، أو منعاً للازدحام، أو تقادياً للمضايقات التي قد يسببها المصورون للسائقين^(١).

الضابط الثاني: يجب أن يكون الإجراء الضبطي متكافئاً مع الحادث الذي يراد اتخاذ إجراء ضبطي بشأنه، وبعبارة أخرى يجب ألا يتجاوز التقيد القدر الضروري اللازم لحماية النظام العام. فلا يكفي أن يكون الإجراء مشروعاً في ذاته، بل يجب أن يكون مدي خطورته متكافئاً مع مدي خطورة التهديد بالمساس بالنظام العام.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وعلي هذا الأساس قضى مجلس الدولة الفرنسي أن احتمال وقوع الاضطراب بسبب محاضرة لم يكن من شأنه بلوغ درجة الحظر التي تقتضي منع المحاضرة^(٢). وان القرار الصادر من عمدة بتحريم دق أجراس الكنائس، مبالغ فيه وغير مشروع إذا امتد الحظر إلي الساعة الثامنة صباحاً، بينما يعتبر عادلاً ومن ثم مشروع إذا لم يتجاوز التحريم الساعة السادسة صباحاً^(٣).

(١) انظر:

• C.E. 22 Juin 1951, Daudignon et Fédération nationale des Photographes - filmeurs, Dalloz, 1951, J., 589.

(٢) انظر:

• C.E. 19 Mai 1933, Benjamin, S., 1943, 3.1.

(٣) انظر:

• C.E. 5 aout 1908, Leclercq et Gruson, Rec., p. 862.

٢٨٣

المطلب الثاني حدود ممارسة سلطة الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية

لقد تطرقنا في المطلب الأول من هذا المبحث إلى حدود ممارسة سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية، ولكن السلطات التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري في الظروف العادية قد لا تكفي لمواجهة ظروف استثنائية خطيرة والتي تهدد الأمن والنظام العام وتعطل سير المرافق العامة، كأن يهدد أمن الدولة خطر حرب خارجية أو اضطرابات داخلية كالفتن والتمرد والعصيان والأزمات الاقتصادية، أو بسبب ظروف طبيعية أو بيئية كالفيضانات والأعاصير والجفاف والزلازل والأوبئة وغير ذلك، ما يستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وصارمة لمواجهة هذه الظروف الطارئة.

2024/2025

أولاً: نشأة نظرية الظروف الاستثنائية: 2024/2025

يعتبر مجلس الدولة الفرنسي هو أول من ابتدع نظرية الظروف الاستثنائية لكي يسمح باعتبار القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الظروف مشروعة رغم ما يعتريها من عيوب تجعلها غير مشروعة في الظروف العادية، وبذلك يكون المجلس قد عمل على توسعة نطاق مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية ليستوعب ما تصدره الإدارة من قرارات لمواجهة تلك الظروف.

ثانياً: الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية:

يجب مواجهة الظروف الطارئة بقواعد قانونية تمنح سلطات استثنائية لهيئات الضبط الإداري، على حساب حريات الأفراد، فيكون لها بصورة مؤقتة

٢٨٤

فرض القيود على اختلاف أوجه النشاط الفرد وفي كافة المجالات، علي أن تنتهي بانتهاء الأزمة. وتجد هذه القواعد القانونية أساسها في نصوص تشريعية "التشريعات الاستثنائية"، وأيضا في نظرية الضرورة التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي لرفع الحرج عن الإدارة، وتمكينها من معالجة الظروف المستمدة وقت الأزمات واتخاذ القرار المناسب عند غياب النص.

وتضمن نظرية الظروف الاستثنائية توسيع سلطات الضبط الإداري عندما تقتضي ذلك ظروف استثنائية، وبالقدر التي تقتضيه تلك الظروف، وينتج عن ذلك أن الأحكام المقررة في النصوص القانونية المنظمة للضبط الإداري تتوقف تماما ويحل محلها أحكام أخرى تتناسب مع الظروف الاستثنائية، ويدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري تقدير توسيع تلك السلطات بما يتلاءم مع حاجة سلطة الضبط الإداري.

وبناء على ذلك، فإن الظروف الاستثنائية في مجال الضبط الإداري 2024/2025

تعني السماح لسلطات الضبط الإداري بإصدار قرارات وأوامر تعتبر في الأوقات العادية خروجاً على مبدأ المشروعية، ولكنها تعتبر مشروعة بالرغم من ذلك لصدورها في إطار ظروف استثنائية للمحافظة على النظام العام، وبذلك تعفي هذه السلطات من قيود وضوابط المشروعية العادية سواء تعلقت هذه القيود بالاختصاص أو الشكل أو الموضوع، كما تتمتع هذه السلطات باختصاصات واسعة وشاملة لم ينص القانون على تمتعها بها.

ثالثاً: نتائج تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية:

يترتب علي تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية النتائج التالية:

١. تعفي الإدارة من التقيد بالأحكام القانونية السارية المفعول إذا كان إعمال هذه الأحكام يعيقها عن أداء وظيفتها في المحافظة على النظام العام.

٢. تخضع الإدارة إلى القواعد المشروعية الخاصة بالأزمات بالشكل الذي يحدده القاضي. وتتضمن المشروعية الخاصة بالأزمات عنصرين رئيسين أولهما أن الهدف الذي تسعى الإدارة إليه يجب أن يكون مواجهة الأزمة، وثانيهما يجب أن تكون الوسائل المستخدمة ملائمة للهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.

٣. في حالة حدوث أضرار للأفراد يمكن تعويضهم على أساس نظرية المخاطر.

رابعاً: خضوع إجراءات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية لرقابة القضاء:

من المتفق عليه أن سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية ليست طليقة الأيدي في التصرف، بل أن سلطاتها مقيدة بمشروعية تسمى بمشروعية الأزمات وتخضع أعمالها لرقابة القضاء.

وتختلف رقابة القضاء الإداري^{2024/2025} لسلطة الضبط الإداري في الظروف^{2024/2025}

الاستثنائية عنها في ظل الظروف العادية، إذ لا يكفي أن تدعي سلطات الضبط الإداري بوجود ظروف استثنائية حاصلة لكي تبرر الإجراءات غير المشروعة التي اتخذتها. وهذا يعني أن القضاء الإداري يتولى رقابة التناسب بين الإجراءات الضبطية وجسامة الخطر الذي يهدد النظام العام، فيتعين أن يكون هناك تناسب واضح بين جسامة الإجراءات الضبطية المتخذ وبين جسامة التهديد بالإخلال بالنظام العام.

وهذا يعني ان القضاء الإداري لا يقتصر دوره على مراقبة مشروعية وسيلة الضبط المتخذة، وإنما يراقب كذلك ملائمتها لأسباب التدخل، فيوجب على الإدارة اختيار الوسيلة الملائمة لسبب التدخل، أي ان تناسب شدة الإجراءات المتخذة مع خطورة الظروف الاستثنائية، فالتوسع في سلطة الضبط

الإداري يجب أن يكون بالقدر اللازم لمجابهة الظروف الاستثنائية وفي فترة حدوث دون ان يتعدها.

فالقاضي الإداري يتحقق من وجود الظروف الاستثنائية والتي قد تكون سبب ظروف خارجية كالحرب أو ظروف داخلية كالأضطرابات والتي لا تجدي مواجهتها بالقوانين الموضوعة للظروف العادية حيث يتحقق من وجود الخطر ودرجة جسامته وهي من المسائل الموضوعية التي تختلف من حالة لأخرى، ومدى تعريض المصلحة العامة للخطر. فإذا ما تأكد من وجود هذه الظروف الاستثنائية فإنه يقضي بمشروعية بعض الأعمال التي قد تكون غير مشروعة وفقاً للظروف العادية، وعلي العكس إذا تحقق القاضي الإداري في عدم وجود الظروف الاستثنائية أو إنها ليست علي درجة معينة من الجسامه، وبالتالي عدم وجود المبررات التي تسمح للإدارة بالخروج عن مبدأ المشروعية فإنه يقضي بعدم مشروعية هذه الأعمال.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فرقابة القضاء الإداري تنصب أولاً على عنصر السبب فيتحقق من وجود الظروف الاستثنائية الذي يبرر الخروج على قواعد المشروعية ويتأكد من صحة الحالة الواقعية التي دفعت الإدارة لاستخدام سلطاتها الاستثنائية ومن صحة وصفها القانوني باعتبارها تمثل ظرفاً استثنائياً. كذلك يراقب القضاء الشرط المتعلق بعجز الوسائل العادية عن مواجهة الظرف الاستثنائي.

من كل ما تقدم يتبين لنا بأن سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية هي ليست مطلقة بل مقيدة، وهناك رقابة قضائية على أعمال سلطات الضبط الإداري والقرارات الصادرة منه من حيث مدى تناسب القرارات الصادرة من الإدارة في حالة ما إذا تحقق للقاضي عدم التناسب بين القرار المتخذ والظرف الاستثنائي، أو إذا ثبت لديه أن الإدارة كان بوسعها اللجوء

٢٨٧

للولسائل العادية دون الوسائل الاستثنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية يقوم بإلغاء القرار .

وأخيراً نوضح رقابة القضاء الإداري تنصب أيضاً على عنصر الغاية في القرارات الصادرة في الظروف الاستثنائية، على أنه يجب خضوع القرارات الصادرة من سلطة الضبط الإداري في ظل وجود الظروف الاستثنائية لمبدأ تخصيص الهدف، بمعنى إنها يجب أن يكون صادرة بقصد مواجهة الخطر القائم.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن
عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

